

1. الوحدة الاولى :- البيوع المنهى عنها وأحكامها

اولا: ما كان النهى واردا لذاته

1. حكم بيع الخنزير :-

أجمعت الامه على ان الخنزير محرم لا يجوز بيعه
قوله تعالى (حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير)
خص الله تعالى اللحم من لحم الخنزير لان معظم الانتفاع متعلق متعلق به وليدل
ايضا على تحريم عينه زكى او لم يزكى

• اختلف الفقهاء في شعر الخنزير على مذهبين:
المذهب الاول لانه يجوز الانتفاع به في الخرازه وحجتهم في ذلك انهم كانوا يرون
المسلمين يقرون الاساكفه على استعمالهم من غير نكيرظهر ولان الحاجه ماسه
اليه

المذهب الثاني لا يجوز بيع شعر الخنزير ولا الانتفاع به في الخرز لانه نجس

* وقال اصبغ من المالكيه الخنزير ليس بحلال حيا ولا ميتا فلا يباع ولا شيء منه
ولا يؤكل ثمنه ولا تجوز التجاره فيه

*وقد حرمه الرسول صلى الله عليه وسلم حين نهى عن ثمنه
• الراي الراجح هو ما ذهب اليه اصحاب المذهب الاول وقالوا بالجواز ولكن يجوز
مع الكراهه وذلك للضروره والحاجه اليه فاذا وجد ما يقوم مقامه لم يجز بيعه
• خنزير الماء

• اختلف الفقهاء في خنزير الماء:-
• المذهب الاول: انه لا باس باكل شيء يكون في البحر والانتفاع به
• لقوله تعالى (احل لكم صيد البحر وطعامه متاع لكم)
• *فكان على عمومه في جميع حيوانه ومن ثم يجوز بيعه
• المذهب الثاني: قال انتم تسمونه خنزيرا وانا اتقيه ولا احرمه
• الراي الثالث وهو الراجح قال انه كخنزير البر يحرم الانتفاع به
• لقوله تعالى (حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير)
• حكم بيع الكلب

- اختلف الفقهاء في جواز بيع الكلب على اربعة مذاهب :-
- المذهب الاول لا يجوز بيع الكلب مطلقا وثمانه حرام ولا قيمه على متلفه سواء كان منتفعا به ام غير منتفع به « استدل على ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم انه قال (ثمن الكلب خبيث وهو اخبث منه)
- المذهب الثاني :يجوز بيع كلب الصيد فقط دليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم (نهى عن ثمن الكلب والسنور الا كلب الصيد)

المذهب الثالث :يجوز به الكلب الماذون في إمساكه كالكلب المعلم وكلب الماشيه والزرع

- استدل على ذلك عن عبد الله (انه قضى في كلب الصيد اربعين درهما وفي كلب الغنم شاه وفي قلب الزرع فرقا من طعام وفي قلب الدار فرقا من تراب)
- ولا انه حيوان يباح الانتفاع به ويصح نقل اليد في الوصيه به
- المذهب الرابع: يجوز بيع الكلب مطلقا وثمانه حلال والقيمه على واجبه سواء كان منتفعا به او غير منتفع به
- استدل على ذلك :بأن الكلب مال فيكون محللا للبيع لانه حيوان يجوز الاصطياد به فجازالانتفاع به كالفهد والنمر
- نوقش هذا الاستدلال :على ان الفهد يجوز الاصطياد به فهو يرفع النص فكان مطروحا على المعنى في الفهد طهارته حيا
- الراجح المذهب الثاني لان الشرع اذن في امساكه فاصبح له منفعه شرعيه يقابلها الثمن حكم بيع الميته
- لا خلاف بين الفقهاء:
- في عدم جواز بيع الميته لقوله تعالى (حرمت عليكم الميته)
- اختلاف بينهم في اجزاء الميته: كالجلد والصوف والشعر والوبر
- اولا الجلد :- قبل الدباغ قولان
- المذهب الاول:- انه لا يجوز بيع جلد الميته قبل الدباغ وذلك لانه نجس ولا يجوز الانتفاع به
- المذهب الثاني : اجازه بيع جلد الميته وان لم يدبغ
- استدلا على ذلك:- بقوله تعالى (والله جعل لكم بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الانعام)

- ولكن يعترض على هذا الاستدلال: بهذه الايه بانه ان كانت عامه الى انها مخصصه بجلد الحيوان الحي
- لقوله تعالى (والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جنود الانعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم اقامتكم ومن اصوافها واوبارها واشعارها اثاثا ومتاعا الى حين)
- اي الى حين الموت فدل على ان الجلد المنتفع به هو ما كان من الحيوان المذكر فقط

- الترجيح هو الراي الاول وهو قول الجمهور
- اما الجلد المدبوغ
- اختلف الفقهاء هل يجوز بيعه ام لا
- المذهب الاول: جواز بيعه لانه طاهر منتفع به فيكون مالا
- المذهب الثاني: لا يجوز بيع جلد الميتة وان دبغ
- ثانيا :-الصوف والوبر والشعر والعظم
- * ان كان هذا الشعر والصوف والوبر
- جز من حيوان طاهر وهو حي فانه طاهر بالاجماع
- اما ان كان الشعر من الحيوان ميت

- فقد اختلف الفقهاء في حكم هذه الاشياء من بالاجماع والانتفاع بها على مذهبين
- المذهب الاول: يجوز الانتفاع بها وبيعها به
 - المذهب الثاني: لا يجوز الانتفاع بها ولا بيعه
 - الادله من الكتاب:
 - قوله تعالى (والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جنود الانعام بيوتا)
 - هذه الايه تدل على تاكيد الاباحه

مناقشه هذا الدليل

- نوقش هذا الدليل بان هذه الايه مجمله لانها اباحت الى حين فقد يحتمل ذلك الى حين الموت
- من السنه :ان الرسول صلى الله عليه وسلم (لا باس بمسك الميتة اذا دبغ ولا باس بصوفها وشعرها وقرونها اذا غسل بالماء)
- دل هذا الحديث :

- على طهاره الشعر بعد الغسل
- الاعتراض على هذا الدليل
- ان هذا الدليل ضعيف لا يجوز الاستدلال به
- مناقشه هذا الدليل: بان قوله صلى الله عليه وسلم اين الدباغ؟ يعني لاستصلاح لبسها اذا لا يكون لبسها قبل الدباغ
- الجواب على هذه المناقشه
- بان هذا تاويل بعيد يخرج الحديث عن معناه سيكون معنى الحديث اين فعل الدباغ اين اثره وانه ظهر بالدباغ
- من المعقول
- ان تحريم الميتة ليس بموتها فان الموت موجود في السمك والجراد وهما حلالان لقوله صلى الله عليه وسلم (احل لنا ميتتان ودمان) بل لما فيهما من الرطبات السائلة والدماء النجسه لانجمادها بالموت ولهذا يطهر الجلد بالدباغ حتى يجوز بيعه لزوال الرطوبة عنه
- ادله المذهب الثاني
- من الكتاب: قوله تعالى (حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير)
- اعتراض على هذا الاستدلال على هذا الاستدلال بهذا الدليل ان اسم الميتة وان كان ينطبق على الجملة الى انه عندما يرجح في الحقيقة الى ما فيه حياه وهذه الاشياء لا حياه فيها فلا يتناولها التحريم
- من السنه: قول الرسول صلى الله عليه وسلم ان لا تنتفعوا من الميتة بإرهاب ولا عصب)
- مناقشه الاستدلال بهذا الدليل والعصب اي حال الرطوبة الارهاب هو اسم لغير المدبوغ
- من المعقول
- ان هذه الاشياء حيه وبها روح تموت بموت اصلها فتنجس بالموت
- اما الدليل على كونها حيه ان النماء من سمات الحياه والشعر ينمو في حال الاتصال باصله وحياته يفتقد هذا النماء اذا فصل عنه او فقد اصل الحياه
- الاعتراض على هذا
- ان وجود النماء في الشعر لا يوجب الحياه له لان الشجر والنباتات ينميان ولا حياه فيهما
- الترجيح راي الحنفية القائل بجواز الانتفاع بالشعر والصوف ونحوهما

-
- ثالثا بيع انفعه الميتة البانها
- المذهب الاول: ان لبن الميتة وانفحاتها نجس لا يجوز بيعه
- لقوله تعالى (حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير)
- فتحرم الميتة وكل جزاءها ومنها اللبن ولا انه مائع في وعاء نجس فكان نجسا كما لو حلب في وعاء النجس
- المذهب الثاني: انه طاهر يجوز بيعهما
- واستدل على ذلك بما يلي
- من الكتاب: قوله تعالى
- (وان لكم في الانعام لعبه نسقيكم مما في بطونها من بين فرث ودم لبن خالصا سائغا للشاربين)
- وجه الدلالة في هذه الاية من وجهين :-
- الوجه الاول: ان الله سبحانه وتعالى ذكر كونه سائغا للشاربين بوجه عام ولا فرق فيه بين الحياه والميت
- الوجه الثاني :
- ان اللبن يخرج من بين فرث ودم نجسان ومع انه طاهر فلم يتنجس بالمجاوره لانهما موضع الخلقة كذلك بعد الموت
- ثانيا من السنه :
- ان الرسول صلى الله عليه وسلم (اتى في غزوه الطائف بجبنه فجعل يقرعونها بالعصا فقال صلى الله عليه وسلم اين يصنع هذا فقالوا بارض فارس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذكروا اسم الله عليه وكلوا
- وجه الدلالة من هذا الحديث
- قد اباح عليه السلام والصلاه اكلها مع العلم بانها من صنعه اهل فارس وانهم كانوا اذا ذاك مجوسيا اي اكثرهم مجوسين
- الاعتراض على هذا الدليل: ان المجوس ما كانوا يتولون الذبح بانفسهم وانما كان جذاروهم من اليهود والانصار
- الجواب على هذا الاعتراض:
- ان قولكم جذاروهم كانوا من اليهود مجرد افتراض قلنا ان بعضهم كان كذلك ولكن الاغلب كانوا من المجوس فيعطى ما جاء من جهتهم حكم الاغلب

- الترجيح:- ما ذهب اليه راي الحنفية ومن معهم لقوه ادلتهم عن ميمونه قالت (سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجن فقال ضعي السكين واذكروا الله وكلية)
- الدجاجة التي تخرج منها البيضة بعد موتها فهو على خلاف الاول :
- اذا كان اذا كانت منعقدة حل و تحل اكلها وبيعها وتغسل لتعلق ببعض لنجاستها
- الثاني :واما قبل ذلك فلا تؤكل لان القشره اذا صلبت حجزت بين الماكول وبين الميتة
- حكم بيع الزبل والرجيع والعذرة :-
- لا خلاف بين الفقهاء في ان الذبل ما يؤكل لحمه ممن لا يستخدم النجاسه في اكله كالحمام طاهر ويجوز بيعه
- ولكن وقع الخلاف بين الفقهاء في الذبل النجس
- المذهب الاول : فذهب المالكية والشافعية والحنابلة الا انه لا يجوز بيعهما
- المذهب الثاني الى جواز ذلك للحاجة اليه فان للحاجة اليه
- الراي الراجح هو للضرورة والحاجة اليه اللي هو الراي الثاني
- قال النجاشيون لا بأس ببيع العذرة لان ذلك من منافع الناس
- وقال وقال اشهب في الزبل المشتري اعذر فيه من البائع
- * مكان النهي عن بيعه لامر خارج عنه
- بيع الطير في الهواء
- القول الاول : لا خلاف بين الفقهاء في انه لا يجوز بيع الطير في الهواء الذي لا يملك لعدم الملك والعدم القدره على التسليم
- القول الثاني: لا يجوز بيع الطير الذي امسكه ثم ارسله لعدم القدره على التسليم
- اما الطير الذي يملك الحمام ففي راي المذهب الاول: ذهب عامه اهل العلم الى انه لا يجوز بيعه في الهواء
- مذهب الثاني جواز بيعه لانه يقدر على تسليمه بعد عودته
- اعترض على هذا: بان الغائب يستطيع الملك استحضاره اما الطير على اما في الهواء لا يستطيع استحضاره فقد يعود وقد لا يعود
- وان باع في البرج فان كان البرج مفتوحا :-لم يجز بيعه
- ان كان مغلقا وامكنه بيعه جاز
- المذهب الثالث :اذا لم يمكن اخذه الا بمشقه وتعب لم يجز بيعه
- اعترض عليهم بان البعيد تلزم في احضاره المشقه والكلفه ومع ذلك هو جائز

- اجاب عنهم بان البعيد تعلم الكلفه التي يحتاج اليها في احضاره
- مناقشه هذا الجواب :- ان تفاوت المده في احضار البعيد واختلاف المشقه اكبر
- بيع السمك في الماء :-
- لا خلاف بين الفقهاء في عدم جواز السمك في البحر او النهر لعدم الملك فيه
- اما بيع السمك في الارحاء فقد اختلف الفقهاء فيه
- المذهب الاول: لا يجوز
- المذهب الثاني: انه مكروه قالوا لا تبيعوا السمك في الماء فانه غر
- فاذا وقع جاز بثلاثه شروط
- ان يكون مملوكا للبائع
- ان يكون الماء رقيقا
- ان يكون الماء ان يمكن اصطياده
- المذهب الثالث :انه يجوز لانه يقدر على تسليمه
- الراي الراجح:- ما ذهب اليه جمهور الفقهاء وهو المذهب الثاني لانه غرر ولا انه مجهول

* اذا كان بركه فيها سمك صح بيعه وكان الماء اذا كان الماء رقيقا

- اذا كان له مؤنه في اصطياده:- لم يوجد بيعه
- حكم بيع المغصوب والابق
- المذهب الاول: لا يجوز بيع مغصوب والابق كالجمل الشارب
- المذهب الثاني: يجوز البيع لمن ظن انه قادر على اخذه من غاصبه ان لم يستطع اخذه او رده ثبت له الخيار بين الفسخ والامضاء
- المذهب الثالث: لا يجوز الاعتراض عليه بيع ما ليس عنده لا يجوز بيعه
- بيع اللبن في الضرع
- ذهب جمهور الفقهاء الى انه لا يجوز بيع اللبن في الضرع لانه غرر
- لجواز ان يكون الضرع منتفخا يظنه لبن الرسول صلى الله عليه وسلم انه نهى
- عن بيع الحصاه وعن بيع الغرر
- النزاع في كيفية الحلب
- ان اللبن يزداد ساعه فساعه
- والبيع لم يتناول هذه الزياده الحاصله بعد العقد ولا انه مجهول القدر

- ف يجوز به اللبن في الدرع لانه جاز بيعه مع الشاه اذا جاز بيعه منفرد عنه
- يعترض على هذا بان معرفه قدر حلاب الناقه غير مضبوط ولا يمكن معرفه قدره
- الراجح ما ذهب اليه جمهور الفقهاء وهو المذهب الثاني لان النبي صلى الله عليه وسلم (نهى ان يباع الصوف على ظهر او لبن في الضرع)
- بيع النوى في التمر والبيض في الدجاج
- لا خلاف بين الفقهاء في انه لا يجوز وذلك للجهل به
- الصوف على الظهر:- اختلف الفقهاء في بيع الصوف على الظهر على مذهبين
- المذهب الاول: لا يجوز بيع الصوف على ظهر الحيوان لانه من اوصاف الحيوان ولا انه متصل بالحيوان ولان النبي صلى الله عليه وسلم (نهى ان يباع صوفا على ظهر او لبن في الضرع
- هذا الاعتراض بان معترض به ليس بصحيح ولان الصوف في حاله نمو مستمر فيختلط الموجود عند العقد بالحادث على وجهه مناقشه الاستدلال بهذا الدليل لان هذا المحذور لا يمكن ان يدفع المشتري جزء في الحال او بعد وقت يسير لا ينمو فيه الشعر نموا يؤثر في قيمته وهو يختلف عن اللبن في الضرع
- المذهب الثاني: يجوز بيع الصوف على الظهر لانه معلوم يمكن تسليمه فجاز بيعه ولان جاز بيعه بعد جزه
- الراجح اذا كان بشرط الجزفي الحال فهو جائز والا فلا يجوز لما فيه من التيسير على الناس ولان ذلك غرر في غير حاجه
- بيع الملاسه وابمنلبءه
- هذه البيوع كانت في الجاهليه
- المنابذه : بان يقول المشتري للبيع اي ثوب نبذته اليه فقد اشتريته بكذا
- الملاسه: ان يبيع شيئا لا يشاهده على انه متى لمسها وقع البيع
- وبيع الحصاه: ان يقول ارمي هذه الحصاه على اي ثوب وقعت فهو لك او يقول بعثك من الارض ما وصلت اليه هذه الحصاه
-
- وهذه البيوع منهي عنها ولا يجوز شيئا منها لان النبي صلى الله عليه وسلم (نهى عن بيع المنابذه الملاسه لما فيها من الغرر)
- بيع الملاقيح والمضامين:-
- الملاقيح: هي ما في البطون وهي على الاجنه

- المضامين: ما في اصلااب الفحول من الماء وقيل ان المضامين في بطون الاناث والمناقيح ما في اصلااب الفحول وقد كان في الجاهليه يبيعون الجنين في بطن الناقه وما يضرب الفحل في عامه الاسلام ومنعه وهذا البيع غرر (ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الملاقيح والمضامين)
- بيع النجش :- في اللغه الاشاره للشئ
- وفي الاصطلاح الفقهاء ان يزيد في زمن السلعه المعروضه للبيع وهو غير راغب فيها وانما ليغر غيره
- صورته ان يحضر الرجل السوق فيرى السلعه تباع في من يزيد فيزيد في ثمنها ظنا منه ان تلك الزياده لرخص السلعه اغترار به
- حكم النجش :- حرام وخداع
- وقال الرسول صلى الله عليه وسلم (المنكر والخديعه والخيانه في النار)
- اختلف الفقهاء في حكم البيع اذا تم على النحو الثاني
- المذهب الاول :ان البيع صحيح والمذهب الثاني: يثبت الخيار للمشتري والمذهب الثالث: ان البيع فاسد
- الترجيح هو ادله الراي الثاني اي القول الثاني المذهب الثاني
- بيه الرجل على بيع اخيه:
- اختلف الفقه فيه على مذهبين
- المذهب الاول: البيع صحيح وذلك لما ياتي
- اولاً: لان النهي الوارد عنه انما هو لامر خارج عن البيع
- ثانياً: ان النهي الوارد في الحديث انما هو محمول على الكراهه
- المذهب الثاني: ان البيع فاسد لان النبي صلى الله عليه وسلم (نهى عن بيع الرجل على بيعه اخيه) والنهي يقتضي الفساد
- الراي الراجح هو ما ذهب اليه جمهور الفقهاء وهو الراي الاول
- بيع الثمار منفردة عن اصولها :-
- لا يخلو بيع الثمار منفردة عن اصولها من ان يكون ذلك قبل ان تخلق الثمره او ان يكون بعد ان تخلق
-
- اولاً: بيع الثمار قبل ان تخلق:-
- ذهب معظم العلماء المذهب الاول :انه لا يجوز بيع الثمار منفردة عن اصولها

- استدل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين وعن بيع المعاومه
- والمذهب الثاني: بيع الثمار انه كان يجيزان بيع الثمار سنينين
- ثانيا:- بيع الثمار بعد ان تخلق:-
- لا يخلوا به الثمار منفردة عن اصولها بعد ان تخلق ان يكون ذلك قبل بدو صلاحيتها او يكون بعد بدو صلاحيتها
- بيع الثمار صلاحيتها ان يكون ذلك مطلقا او اي بدون شرط او بشرط تبقيتها او بشرط القمع
- ** بيع الثمار قبل بدو صلاحيتها بشرط القطع
- المذهب الاول: جواز بيع الثمره دون اصلها بشرط القطع ان النبي صلى الله عليه وسلم) نهى عن بيع الثمار حتى تزهره قال ارايت اذا منع الله الثمره بما ياخذ احدكم ما لاخيه)
- المذهب الثاني: عدم جواز ذلك
- * بيع الثمار قبل بدو صلاحيتها بشرط التبقية
- المذهب الاول : عدم جواز بيع الثمار قبل بدء صلاحيتها بشرط تبقيتها على اصولها حتى يبدو صلاحيتها
- استدل على ذلك :- ان النبي صلى الله عليه وسلم) نهى عن بيعه الثمار حتى يبدو صلاحيتها)
- ١ انها البائع والمبايع والنهي يقتدي فساد المنهي عن
- وهناك احاديث تمنع بيع الثمار قبل بدو صلاحيتها والفاظها ان كانت مختلفه فمعناها متفقه
- بيع الثمار قبل بدو صلاحيتها مطلقا
-
- اختلف الفقهاء في بيع الثمار قبل بدو صلاحيتها مطلقا دون شرط لقطعها او تبقيتها
- المذهب الاول انه لا يجوز بيع الثمار قبل بدو صلاحياتها ومنفرد عن اصولها مطلق
- ه تدل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها انها البائع والمشتري وان هذا النهي يتناول البيع مطلقا

• والبيع بشرط التبقيه

• المذهب الثاني :انه يجوز ذلك واستدل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا ا قد ابرت فثمرتها للبائع الى ان يشترطها المباع

يرجع السبب الخلاف في هذا بين الجمهور والحنفيه:-

- الى انه اطلق العقد هل يقتضي القطع ام يقتضي التبقيه
- فالجمهور: على انه على الاطلاق يقتضي التبقيه
- والحنفيه: على ان الاطلاق يقتضي القطع
- بيع الثمار منفردا عن اصولها بعد بدور صلاحيتها
- لا خلاف بين الفقهاء في انه يجوز بيع ثمار بعد بدون صلاحيتها مطلقا او بشرط القطع

- اما اذا كانت بشرط التبقيه فهو على خلاف على مذهبين
- المذهب الاول :انه يجوز استدلال على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم (نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحيتها) ثم مفهومه اباحه بيعها
- المذهب الثاني: انه لا يجوز لان ملك المشتري مشغول بملك البائع
- والراي الراجح وما ذهب اليه جمهور الفقهاء وهو الراي الاول

الوحدة الثانية: الاحتكار واحكامه في الفقه الاسلامي

المبحث الاول: نشأة الاحتكار

الفرع الاول: نشأة الاحتكار وتعريفه لغة واصطلاحا

اولا: نشأة الاحتكار في التاريخ العربي:

فهم الاحتكار ودراسته في التاريخ العربي مرتبط بباي الشريعة الإسلامية وفقهها. والاحتكار معروف في الشريعة الإسلامية من لدن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وقد حرمه, وحرمه الصحابه والسلف , والفقهاء, وقد ورد ذكر حرمة في الاحاديث النبوية الشريفة.

ثانيا: تعريف الاحتكار لغة واصطلاحاً:

أ- الاحتكار في اللغة: الجمع والامساك.

والاحتكار هو: حبس الطعام انتظار غلائه , وقيل: هو احتكار الطعام وجمعه وحبسه يتربص به الغلاء.

ب- الاحتكار شرعا: لقد عرفه كل مذهب بتعريف ولكنها في مجملها تتفق مع المعنى اللغوي.

فقد عرفه الحنفية: بانه حبس الاقوات تربصنا للغلاء.

اما المالكية: فقالوا هو الادخار للمبيع وطلب الربح في قلب الاسواق وقيل: بانه رصد الاسواق انتظارا لارتفاع الاثمان.

اما الشافعية: ان الاحتكار هو امساك الشخص ما اشتراه في الغلاء لا الرخص من الاوقات ليبيعه اغلي منه عند الحاجة وقيل: هو ان يا بتاع في وقت الغلاء ويمسكه ليزداد في ثمنه.

اما الحنابلة: فعرفوه بانه شراء ما يحتاج اليه الناس من الطعام وحبسه عنهم بقصد اغلائه عليهم.

محترزات التعريفات السابقة:

1. انها حصرت الاحتكار في مجال الاقوات فقط الخاصه بالانسان والبهائم.
2. انها بينت ان الاحتكار حبس السلعه تربصا للغلاء.
3. انا حصرت الاحتكار في حاله الشراء في الازمات فقط.

الفرع الثاني: موقف الاسلام من الاحتكار ودليله

حرم الاسلام الاحتكار لانه اكل لاموال الناس بالباطل.

دليله:

اولا: من الكتاب: قال تعالى: (ومن يرد فيه إلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم).

وجه الدلاله من الايه الكريمه:

هذه الايه تدل بعمومها على تحريم الظلم والاحتكار نوع من انواع الظلم ف دلت على ان الاحتكار محرم.

ثانيا: من السنه

1. اخرج مسلم وغيره عيد سعيد ابن المسيب يحدث ان معمرا قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم- من احتكر فهو خاطئ فقل لسعيد: فإنك تحتكر قال سعيد: أن معمرا الذي كان يحدث هذا الحديث كان يحتكر.

وجه الدلاله من الحديث:

هذا الحديث صريح في تحريم الاحتكار والخاطئ في الحديث هو العاصي الاثم.

2. اخرج احمد عن ابي هريره-رضي الله عنه-قال: قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم-من احتكر حكره يريد ان يغلي بها على المسلمين فهو خاطئ.

3. واخرج ابن ماجه عن عمر قال: سمعت رسول الله-صلى الله عليه وسلم - يقول: من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالجذام والافلاس.

وجه الدلاله من الاحاديث:

ظاهر هذه الاحاديث يدل على ان الاحتكار محرم من غير فرق بين قوت الادمي او الدواب وبين غيره مما يحتاج اليه الناس ويكون حكره ضررا عليهم من منافع وغيرها.

ثالثا: من الآثار:

1. ما روي عن عثمان بن عفان انه كان ينهي عن الحكره.
2. عن علي ابن ابي طالب قال: من احتكر الطعام اربعين يوما قسى قلبه.
3. معنا عبد الرحمن ابن قيس قال: قال حبش احرق لي علي ابن ابي طالب ببادر بالسواد كنت احتكرها لو تركها لربحت فيها مثل عطاء الكوفه.
4. وروي عن عمر بن الخطاب ايضا انه قال من جاء ارضنا بسلعه فليبيعها كما اراد وهو ضيفي حتى يخرج وهو اسوتنا ولا يبيع في سوقنا محتكر.
5. روي عن ابن ابي طالب انه مر بشط الفرات فاذا كدس طعام لرجل من التجار حبسه ليغلي به على الناس فامر به فاحرق.

رابعا: من المعقول:

ان الاحتكار في تضيق على الناس في ارزاقهم و اقواتهم وسبل معاشهم هو فيه ظلم لهم بمنعهم من الحصول على ما يحتاجونه دون متاعب ومصاعب وفيه استغلال بشع لظروف الانسان ولما كانت مثل هذه الافعال تؤدي الى الحاق الضرر بالناس والعباد فان الاصول المتعمده في التشريع الاسلامي ان الحرمة تدور مع الضرر فاذا وجد ضرر وجد حرمة فان الاحتكار حرام لتوافر عله الظهر فيه.

المبحث الثاني: شروط الاحتكار

من المتفق عليه بين الفقهاء ان الاحتكار ليس مطلق الحبس فقط بل قد يحبس الانسان قوته وقوت عياله لمدته من الزمن او اكثر مثلاً ولا يعد هذا من قبيل الاحتكار لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخر لاهله قوت سنتهم وكذلك عمر رضي الله عنه لما روى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخل سنتهم من تمر وغيره.

وبناء على ما سبق فان الاحتكار المحرم هو ما توفرت فيه شروط معينه كما وردت في كتاب الفقهاء وهي:

الاول: ان يكون الشيء محتكر من الاقوات الادمي والبهائم على الاصح عند الفقهاء. لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحتكر الا خاطئ وحديث المحتكر ملعون.

ثانياً: ان يكون تملكه للسلعه بطريق الشراء من السوق بخلاف الجانب للسلع من الخارج او من ضيعته وهذا قول جمهور الفقهاء استدلالاً بقول النبي صلى الله عليه وسلم الجانب مرزوق والمحتكر ملعون.

اما بعض المالكيه والمنقوله عن ابي يوسف من الحنفية فذهبوا الى ان العبره انما هي باحتباس السلع بحيث يضر بالعامه سواء تملكها بطريق الشراء او بالجلب او كان ادخارا لاكثر من حاجته هو ومن يعول عن سنه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل .

الثالث: ان يكون الشراء وقت الغلاء للتجاره انتظارا لزياده الغلاء اكثر.

رابعاً: تقدير الوقت الذي يعد فيه هذا العمل عملاً احتكاريًا:

اختلف الفقهاء في الوقت الذي يعد فيه نهي عن الاحتكار بناءً على الحديث المروي عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احتكر طعاماً أربعين ليلة فقد بريء من الله وبرئ الله تعالى منه.

اختلف الفقهاء حول الحديث في هل الوقت الوارد في هذا الحديث شرطاً من شروط الاحتكار أم لا على أقوال.

القول الأول: أنا المدة الواردة في الحديث شرطاً وإن أقل مدته الاحتكار هي 40 يوماً مظاهر الحديث.

القول الثاني: أنا أقل مدته للاحتكار هي شهر لأن ما دونه عجل وتسرع.

القول الثالث: قالوا إن الاحتكار هو احتقار ليس بالمدة سواء طال أم قصرت لأن التقييد الوارد في الحديث لا يراد به تحديد وإنما المراد زجر المحتكر عن احتكاره الذي ينفع به نفسه ويضر غيره.

القول الرابع: قال أصحابه إن المحتكر يكون أثماً ديانته بنفس الاحتكار طال أم قصرت وان بيان المدة إنما هو لبيان ما يتعلق بها من أحكام الدنيا كإجبار المحتكر على بيع ما عنده دفع للضرر ونحو ذلك

ثالثاً: الحكمه من تحريم الاحتكار وحكمه:

لم يحرم الإسلام شيئاً إلا وكان فيه ضرر بالبشر من أجل ذلك حرم الإسلام الاحتكار لما له من أضرار اجتماعية واقتصادية على العباد وهي:

1. الحاق الضرر على المستهلك والتضييق على الناس في أرزاقهم ومعيشتهم.
2. يعتبر الاحتكار من قبيل اكل أموال الناس بالباطل.
3. افساد المعاملات التجارية في الأسواق واحتقانها بين التجار مما يؤدي إلى إهدار حريه التجاره والصناعه واغلاق ابواب العمل امام كثير من الافراد.
4. من نتائج الاحتكار وحكم التحريم وايضا تعميق الفارق بين الفقراء والاغنياء.
5. يؤدي الاحتكار بالمحتاجين الى السرقة والقتل وغيرها من الجرائم.
6. انه يؤدي الى قتل روح المنافسه الشريفه بين التجار والتي تؤدي الى الاتقان والتفوق في جميع المجالات.
7. يترتب على احتكار العديد من الامراض المجتمعيه مثل البطاله والتضخم والجساد والرشوه والمحسوبيه والنفاق والسرقة

المبحث الثالث: ما يحرم فيه الاحتكار

اتفق الفقهاء على تحريم الاحتكار واختلفوا حول ما يجري فيه الاحتكار على ثلاثة اقوال:

القول الاول: ما هو الحنفية والشافعية وابن حزم حيث قالوا الاحتكار عندهم يكون في اقوات الادميين والبهائم اعتمادا على الضرر الغالب انما يكون في حبسها مما يؤدي الى الضرر لهما وقال محمد من الحنفية ان الضرر في العم الاغلب انما يلحق العامة بحسب القوت والعلف للدواب.

استدل اصحاب هذا القول على قولهم:

بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحتكر الا خاطئ.

وجه الدلالة من الحديث:

هذا الحديث عام في الاحتكار الا انه اراد به الخصوص في بعض الاشياء وبعض الاحوال بدليل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث اخر من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالافلاس والجذام.

يرد على هذا: ان ظاهر الاحاديث يحرم الاحتكار من غير فرق بين قوه الادمي والدواب وبين غيره.

ويجاب على ذلك: بان المقرر في قواعد الاصول ان المطلق يحمل على المقيد وان العام يحمل على الخاص.

القول الثاني: واليه ذهب المالكي وابي يوسف من الحنفية حيث قالوا الاحتكار يكون في اقوات الادميين والبهائم وغيرها في كل ما يحتاجه الناس ويقوم في حكره عنهم ضرر لهم لان حاجتهم لا تنفع الا بذلك.

واستدلوا على قولهم من السنة والمعقول :

اولا من السنة: ١. بما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لا يحتكر الا خاطئ.

٢. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخل في شيء من اسعار المسلمين ليغليه عليهم كان حقا على الله ان يقعه بعضه من النار يوم القيامة.

٣. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احتكر حكره يريد ان يغلبها على المسلمين فهو خاطئ.

وجه الدلاله من هذه الاحاديث: هو ان ظاهر هذه الاحاديث كلها ان الاحتكار محرم من غير فرق بين قوه الادمي والدواب وبين غيره والتصريح بلفظ الطعام في بعض الروايات لا يصح لتقييد بقيه الروايات.

ثانيا: من المعقول:

- 1 . انا التنصيب على الطعام في بعض الروايات لا يكون بالضروره مقتضيا للتخصيص تحريم الاحتكار لان ذلك من تنصيب على بعض افراد العام.
- 2 . العله في الاحتقار هي لادرار بالمسلمين او العباد ككل فهذا يشمل كل ما تضررون فيه باحتكاره .
- 3 . ثم ان تخصيص الجمهور من الفقهاء الاحتكار بالقوتين انما هو نظر لحكمه المناسبه للتحريم وهي دفع الضرر عن عامه الناس.

القول الثالث: وهو ما ذهب اليه الحنابله وابن المبارك وابن المسيب وعبد الله ابن عمرو حيث قالوا بان الاحتقار لا يكون الا في اقوات الادميين فقط وبناء على ذلك قولهم لا يحرم الاحتقار في الزبيب والعسل ونحوهما ثم فليس فيها احتقار محرم هذا اضيق المذاهب في تحديد حقيقه الاحتكار.

واستدلوا على قولهم بما يلي:

ما روي عن الاثرم انه قال سمعت ابا عبد الله يسال عن اي شيء الاحتكار قال اذا كان من قوه الناس فهو الذي يكره.

القول المختار: والقول المختار والراجح في هذه المساله هو ما قال بها اصحاب المذهب الثاني المالكيه واي يوسف .

المبحث الرابع: الحكم الشرعي للاحتكار

يتفق الفقهاء على ان الاحتكار من انواع الظلم الذي ينزل على الناس من قبل افراد لا تعرف الله.

ومن هنا فان الفقهاء متفقون على حرمة ومنهم من خالف ذلك وقال بانهم مكروه كراهة تحريم.

للفقاء في حكم الاحتكار قولين:

القول الاول: وهو لجمهوره الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية وقول للحنفية حيث قالوا انا الاحتكار محرم وليس مكروها.

استدلوا اصحاب هذا القول من القران والسنة والاثار والمعقول:

اولا من الكتاب: قوله تعالى (ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم).

وجه الدلالة من هذه الاية:

فسرنا هذه الاية من قبل وقلنا انها صالحة للاستدلال بها على اي ظلم والاحتكار نوع من انواع الظلم فكانت دليل على ان الاحتكار حرام.

ثانيا: من السنة: ١. قوله صلى الله عليه وسلم المحتكر ملعون والجانب مرزوق.

٢. وقوله صلى الله عليه وسلم من احتكر طعاما اربعين ليلة فقد برئ من الله وبرئ الله منه.

وجه الدلالة من الحديثين:

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توعده المحتكر باللعن هذا لا يكون الا عن مباشره حرام.

اما وعيده بالبراءه منه فمثل هذا الوحيد لا يلحق الانسان الا بارتكاب محرم فدل ذلك على ان الاحتكار من انواع الظلم المحرم.

٣. ما رواه عمر ابن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم من احتكر على المسلمين طعاما ضربه الله بالجذام والافلاس.

ثالثا: من الاثار:

1. عن عمر بن الخطاب انه قال لا حكمه في سوقنا لا يعمد رجال بايديهم فضول من اذهان الى رزق من رزق الله نزل بساحتنا سيحترقونه علينا ولكن ايما جالب جلب على عمود كبده في الشتاء والصيف فذلك ضيف عمر فليبع كيف شاء وليمسك كيف شاء.

2. عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه احرق طعاما محتكرا بالنار.

3. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه انه كان ينهي عن الحكره.

رابعاً: من المعقول:

- 1 . الاحتقار فيه تضيق على الناس في ارزاقهم واقواتهم وسبل معاشهم واستغلال بشعه لظروف الناس.
- 2 . اظهار حريه التجاره والصناعه واغلاق ابواب العمل امام كثير من الافراد وقت روح المنافسه الشريفه والمنطبطه التي تؤدي الى الاتقان والتفاني في العمل والتفوق في جميع المجالات.
- 3 . من الاصول المعتره والمعتمده في التشريع الاسلامي ان الحرمة تدور مع الضرر فان الاحتكار حرام لتوافر عله الضرر فيه.
- 4 . الاحتكار من باب الظلم لان ما بيع في المصر فقد تعلق به حق العامه فاذا امتنع المشتري عن بيعه عند شدة حاجتهم اليه فقد منعهم حقهم ومنع الحق عن المستحق ظلم وانه حرام.

القول الثاني: وهو لبعض الحنفية وبعض الشافعية حيث يرون ان الاحتقار مكروه كراهه تحريميه مع الضيق والغلاء وشده الحاجه اليه.

ادله اصحاب هذا المذهب:

- اولاً: من السنه: قوله صلى الله عليه وسلم لا يحتكر الا خاطئ.
- وحديث من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالجذام والافلام.

ثانياً: من المعقول:

- يكره الاحتكار في اقوات الادميه والبهائم اذا كان ذلك في بلد يضر الاحتكار باهله.
- ان البيع تعلق به حق العامه من الناس والامتناع عن البيع ابطال حقهم وتضييق الامر عليهم فيكره كما يقرا تلقي الركبان اذا اضر باهل البلد.
- الراي الراجع : ليس في هذه المساله راي راجحاً حيث انهما رايان متفقان على تحريم الاحتقار ولكن كلا بطريقته حيث ان الحرمة عند الجمهور تساوي الكراهه التحريميه عند الحنفية التي توجب استحقاق العذاب لمن يقدم عليها.
- ولكن الخلاف بينهم في الدليل الذي يثبت به الحكم.

المبحث الخامس: وسائل منع الاحتكار ومضاره

الفرع الاول: وسائل منع الاحتكار

اختلف الفقهاء في وسائل منع الاحتكار على قولين:

القول الاول وهو الجمهور الفقهاء وراي للحنفيه وراي للمالكيه وراي للحنابله حيث يرون ان من حق ولي الامر امر المحتكر على بيعه ما احتكره من السلع وبيعه للناس في الاسواق فاذا لم يمتثل اجبر على البيع وتعسيرها عليه .

القول الثاني: وهو الي الشافعي وراي للحنفيه وراي للمالكيه وراي للحنابله حيث يرون انه ليس لولي الامر التسعير في الاقوات ولا اكراههم على بيعها ولكن يجوز عندهم لغير ولي الامر اجبارهم على البيع .

الادله:

استدل اصحاب الراي الاول على مذهبيهم من المعقول بما ياتي:

- 1 . امتناع المحتكر عن بيع الطعام او غيره اجتمع فيه دوران احدهما ضرر عام والآخر ضرر خاص فيقدم الضرر العام على الخاص وهذا من قبيل الحجر لدفع ضرر العام.
- 2 . اجبار المحتكر على البيع امر جائز ان لم يكن واجبا لانه من باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر.
- 3 . للامام بيع طعامه من غير رضاه اذا خاف هلاك اهل مصر لانهم اضطروا اليه.
- 4 . يؤمر المحتكر ببيع ما فضل عن قوته وقوت اهله فان لم يفعل ورفع للامام مره اخرى وهو مصر على الاحتكار الامام ان يعظه هو يهدده فان لم يفعل ورفع اليه مره ثالثه يحبسه ويعذره زجرا له عن سوء صنعه
- 5 . اذا تعدى في القيمه تعديا فاحشا وعجز القاضي عن صيانته حقوق المسلمين الا بالتسعير لا باس به بمشوره اهل الراي والبصر بالسوق.

ادله اصحاب الراي الثاني:

اولا:من السنه: استدلوا من السنه بما روي عن انس بن مالك قال غلا السعر في المدينه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الناس يا رسول الله غلا السعر فسر لنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله هو المسعر القابض الباسط الرازق واني لارجو ان القي الله وليس احد منكم طالبني بمظلمه في دم ولا مال .

وجه الدلالة من الحديث:
قال ابن قدامه والدلاله في هذا الحديث من وجهين الاول انه صلى الله عليه وسلم لم يسعر وقد سالوه ذلك ولو جائز لاجابهم اليه.
الثاني انه صلى الله عليه وسلم علله بانه مظلمه والظلم حرام.

ثانيا: من المعقول:
ان بيع الامام لامتعته الناس بغير رضاهم فهو على دريين:

الاول: انه يكره عليه بيعها عليهم ولا يمكنهم تركها ويعتبر البيع باطل وعلى المشتري ان يرد ما اشتراه بالاكراه ويسترجع ما دفعه من الثمن لان البيع مع الاكراه لا يجوز

واستدلوا لذلك بما ياتي:

١ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز عن امتي الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه ولا انه عقد مكره لا يجوز لان الثمن حق العاقد فاليه تقديره.

٢ وقيل: ان اكره غير السلطان فبايعه جائز.

الثاني: ان اكراه السلطان للناس على بيع امتعتهم مختارين من غير اكراه لكنهم كارهين للسعر فالبيع جائز غير اننا نكره بالابتياح منهم الا اذا علم طيب نفوسهم به وان كان البيع اذا لم يقترن به اكراه فجائز بكل الاحوال.

القول الراجح: والراي الذي اراه راجحا هو القول الاول لانه يحقق المصلحه العامه.

الفرع الثاني: مضار الاحتكار

للاحتكار مضار كثيره نجملها في ما يلي:

- 1 . انه دليل على دناء النفس المحتكرين وسوء خلقهم واتصافهم بالخصال الذميمة.
- 2 . استحقاق المحتكرين للوعيد الذي توعدهم به رسول الكريم صلى الله عليه وسلم في احاديثه الشريفه ومنها للمحتكر ملعون ومن احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالافلاس والجذام.
- 3 . ان الاحتكار يورث الضغينه والبعد عن الناس والبعد عن الله.
- 4 . الاحتكار هذا يسبب الاضطراب وعدم الاستقرار بين افراد الشعب.
- 5 . الاحتكار نوع من انواع حب النفس المقيت والكوري.
- 6 . الاحتكار لناقض الايثار الذي هو جوهر العلاقه بين المسلم واخيه المسلم.
- 7 . الاحتكار يؤدي الى افساد العلاقه بين افراد المجتمع.

الوحده الثالثه: التسعير مفهومه واحكامه في الفقه الاسلامي

المبحث الاول: مفهوم التسعير

معناه في اللغه: هو تقدير السعر

معناه في الاصطلاح:

اعرف الفقهاء التسعير بتعريفات متقاربة.

فعند الحنفية قال ابن عابدين التسعير حجر معني لانه منع عن البيع بزياده فاحشه.

وعند المالكيه بانه تحديد حاكم السوق لبائع الماكول فاحشه.

عند والشافعيه بقولهم ان يامر الولي السوقه ان لا يبيعوا امتعتهم الا بسعر كذا.

وعند والحنابله بانه منع الناس البيع بزياده على الثمن يقدره.

وعرفه الامام الشوكاني رحمه الله بقوله هو ان يامر السلطان او نوابه او كل من ولي من امور المسلمين امرا اهل السوق الا يبيعوا امتعتهم الا بسعر كذا فيمنع من الزياده عليه او النقصان لمصلحه.

التعريف المختار: هو تعريف الامام الشوكاني رحمه الله لوضوحه وشموله وبالتامل فيما ذكره الامام الشوكاني يتضح لنا الاتي:

اولا: ان تقدير الثمن لابد وان يكون ممن يملك سلطه التقدير كالحاكم او من يكون مقامه في مثل هذا الشأن.

الثاني: ان تقدير السلع يجب ان يكون تقديرا عادلا ليس فيه اجحاف من المنتج او المستهلك والا كان نوعا من الظلم.

الثالث: ان تقدير السلع يجب ان يكون ملزما لجميع الناس بلا استثناء من غير زياده او نقصان عن السعر المحدد.

المبحث الثاني: حكم التسعير

اختلف الفقهاء في حكم التسعير وكان خلافهم على رايتين هما:

الراي الاول: ان الاصل في التسعير الحرمة خاصه اذا كان اهل السوق يقومون بما اوجب الله عليهم وهذا ما ذهب اليه جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعيه والحنابله وهو روايه عن الامام مالك.

ادله اصحاب هذا الراي:

اولا: الكتاب الكريم:

قوله تعالى (يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن طراد منكم)

وجه الدلالة: هو اشتراط التراضي بين البائع والمشتري لصحة البيع فاذا لزم البائع بسعر محدد فقد انتفى هذا التراضي وكان البيع مشوبا بالاكراه وكان المشتري قد اكل مال البائع بالباطل فذلت الايه على عدم جواز التسعير.

ثانيا: السنه النبويه الشريفه:

1. ابا سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما البيع عن تراض.

وجه الدلالة: فقد حصر الحديث قيام البيع بقيام الرضا ومفهومه انه لا يقوم البيع بانعدام الرضا فاذا اكراه على البيع بثمن معين انعدم الرضا الذي هو شرط لصحة البيع.

ونقش هذا الاستدلال بوجهين:

الاول: انه ليس في التسعير اكراه على بيع الانسان ماله فهو حر ان شاء بيع وان شاء امسك ما لم يكن محتكر.

الثاني: ان يقال ليس الاكراه على البيع باطلا كله بل منه ما هو يحق ومنه ما هو بغير حق.

2. ما رواه الترمذي وابو داود وغيرهما عن انس رضي الله عنه قال غلاء السعر بالمدينه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقال الناس يا رسول الله غلا السعر فسرعلنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله هو المسعر القابض الرازق واني لا ارجو ان القي الله وليس احد منكم يطلبني في دم ولا مال.

وجه الدلالة: ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يسعر رغم طلب الصحابه ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو جاز التسعير لاجاب الرسول صلى الله عليه وسلم اصحابه الى ما طلبوه منه ثم ان الرسول صلى الله عليه وسلم علل عدم التسعير لكونه مظلمه والظلم حرام.

ونوقش هذا بامرین:

الاول: ان هذا الحديث المحتج به على تحريم التسعير لا يدل على التحريم ليس فيه نهي صريح منه صلى الله عليه وسلم كنهيه عن كل حرام.

ويجاب عن ذلك: بان اخبار النبي صلى الله عليه وسلم بانه يريد ان يلقي الله تعالى وليس لا احد عنده مظلمه وكان هذا الاخبار في معرض طلب التسعير يدل على ان التسعير ظلم محرم شرعا فيكون التسعير محرما.

الثاني: ان امتناع النبي صلى الله عليه وسلم عن التسعير هنا قضيه معينه وليس لفظا عاما.

ويجاب عن ذلك: بانه لو كانت قضيه معينه لا بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في حينه وانه ظلم في هذه الحاله فقط.

ثالثا: المعقول:

- 1 . ان التسعير يسبب الغلاء لان التجار اذا علموا بتحديد السعر فانهم لا يقومون بشراء السلع التي يحتاج الناس اليها مما يترتب عليه التجار في السوق السوداء.
- 2 . ان الناس لهم حريه التصرف في اموالهم التي يمتلكونها والتسعير حجر عليهم وهو امر لا يجوز وليس نظر الحاكم او نائبه في مصلحه المشتري برخص السعر باولى من نظره في مصلحه البائع برفع الثمن.
- 3 . ان الثمن حق المتعاقدين فلهما تقديره والتراضي عليه دون الزام من احد.

ونوقش هذا: بان الاستدلال بهذا المعقول لا يصلح دليلا على عدم التسعير اذ ان الحاكم مامور برعايه مصالح الامه وليس نظره في مصلحه المشتري باولى من نظره في مصلحه البائع.

الراي الثاني: جواز التسعير يجوز التسعير وهو قول سعيد بن المسيب وربيعة ابن عبد الرحمن والليث ابن سعد ويحيى ابن سعيد الانصاري وهو روايه اشهب عن مالك واختاره ابن العربي من المالكيه.

ادله اصحاب هذا الراي:

اولا من الكتاب: قول الله عز وجل (يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم).

وجه الدلالة: النبيع السلع بزياده خاصه في القيمه مع اضطرار الناس اليها اكل لاموال الناس بالباطل فالتجاره المشروعه لم تكن غصبا للحقوق واستغلالا للحاجه.

ثانيا من السنه:

ما روي عن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض.

وجه الدلالة: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى الحاضر العالم بالسعر ان يبيع للبادي الجالب السلعه الجاهل بالسعر بان هذا يؤدي الى غلاء الاسعار.

عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار من ضار ضره الله ومن شاق شق الله عليه.

وجه الدلالة: اذا كانت منفعه احد من الناس تلحق الضرر باخرين حرم ذلك فلا ضرر ولا ضرار.

ثالثا من الاثار:

فبما رواه الامام مالك عن سعيد بن المسيب ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه مره على خايط ابن ابي بلتعه وهو يبيع زيبا له بالسوق فقال له عمر بن الخطاب اما ان تزيد في السعر واما ان ترفع من سوقنا.

وجه الدلالة: الاثر يدل على التسعير لان خايط ابن ابي بلتعا كان يبيع في السوق دون سعر الناس فامر عمر بن رضي الله عنه ان يلحق بسعر الناس او يقوم من السوق حتى لا يتسبب في خساره عامه اهل السوق.

ونوقش هذا:

الاول: ان هذا الاثر ليس فيه تسعير.

الثاني: وعلى فرض ان الاثر يدل على التسعير فقد روي ان عمر رضي الله عنه رجع عن ذلك.

رابعا من المعقول:

1 . ان في التسعير عند تعدي ارباب السلع في قيمه تعديا فاحشا صيانته لحقوق المسلمين من الضياع.

2 . ان للامام ان يلزم المحتكر ببيع سلعه بسعر معين بحسب مما يرى فذلك له ان يضع تسعيره محدد له لكل سلعه من البدايه ويجب على الجميع التزامها.

ونوقش ذلك: بان اجبار المحتكر على بيع سلعته بثمان معين انما كان على وجه المعقوبه والتسعير من البدايه يجب ان لا يكون على وجه العقوبه فيكون هذا القياس قياسا مع الفارق فلا يصح.

سبب الخلاف بين الفقهاء:

يرجع سبب اختلاف الفقهاء في هذه المساله الى اختلافهم في مفهوم الاثار الوارده في ذلك.

الراي الراجح: بعد استعراض اراء الفقهاء وادلتهم والمناقشات التي وردت عليها نجد ان كل منهما لا يخلو من المناقشه ومن ثم اجد ان القول في هذه المساله يحتاج الى تفصيل فاقول وبالله التوفيق:

من التسعير ما هو ظلم محرم ومنه ما هو عدل جائز فاباحته مطلقا لا تجوز ومنعه مطلقا لا يجوز.

فاذا تضمن ظلم الناس واکراههم بغير حق على البيع بثمان لا يرضونه كالتسعير الجبري المعروف في ايامنا هذه فهو حرام.

اما اذا تضمن العدل بين الناس كاکراه الباعه على البيع بثمان المثل عند الجشع والاحتكار فهو واجب لانه الزم بالعدل الذي امر الله تعالى به ودفع للضرر الذي نهى الله عنه.

المبحث الثالث: الحالات والشروط التي يسوغ فيها التسعير

تعدد الحالات التي يسوغ فيها التسعير وهذه الحالات بعضها يصدق عليه انه حالات وبعضها تجري مجرى الشروط ويمكن ابراز اهمها في ما يلي:

اولا: تعدي اهل السوق في قيم السلع:

اشترط فقهاء الحنفية ان يتعدى اهل السوق تعديان فاحشا وقدر الحنفية التعدي الفاحش بان يبيع بضعف قيمه ويعجز الحاكم عن صيانته حقوق المسلمين الا بالتسعير فلا باس به.

ثانيا: ان يكون الامام عادلا:

هذا شرط ذكره بعض المالكية ولحظوا في ان الامام اذا لم يكن عادلا ربما قصد من التسعير ظلم الناس بائع كان او مشتريا.

ثالثا: ان تكون السلعة المسعرة مما يحتاجها عامه الناس:

بمعنى ان الناس اذا كانوا في حاجة الى هذه السلعة بحيث لا يستطيعون الاستغناء عنها فتكون سلعة ضرورية وعلى الحاكم في مثل هذه الاحوال ان يفرض لهم سعرا اذا قامت تجار برفع سعرها.

رابعا: احتكار التجار للسلع الضرورية:

يشترط لجواز التسعير ان يكون هناك احتكار من التجار للسلع ينتج عنه غلاء تلك السلع والناس يحتاجون الى ما عندهم من الطعام فيجبرون على بيع سلعتهم بثمن المثل.

خامسا: ان تحتكر فئة معينة بيع سلع مخصوصه:

يشترط لجواز التسعير ان تحتكر فئة الشراء من المنتجين فلا تباع تلك السلع الا لهم ولا تشتري الا منهم فهنا يكون التسعير واجبا عليهم.

سادسا: ان يتواطأ البائعون ضد المشتريين او العكس:

وهذا معناه ان البائعين اذا اتفقوا فيما بينهم على تحديد سعر معين يحقق لهم ربحا فاحشا او اتفق المشترون فيما بينهما على تحديد سعر معين للكيد بالتجار.

المبحث الرابع: كيفية التسعير وصفته

التسعير من قبل الإمام ال يكون إل بعد دراسة جادة ومستفيضة لقيم الأشياء ومشاورة أهل الخبرة وأخذ رأي أهل السوق المعنيين بالسلع .

والذي نالحظه من خالل وصف الفقهاء للكيفية التي يتم بها التسعير هو أن التسعير ال يتم خبط عشواء وإنما

بناء على خطة مدروسة يقوم بها ذوو الخبرة والاختصاص وتقوم على اساس الموازنه بين مصلحه البائع والمشتري دون افراط او تفريط حتى لا يؤدي الى ظهور ما يعرف بالسوق السوداء حيث تباع السلعه باثمان غاليه وذلك يعود بالضرر البائع على المستهلك وهو الذي من اجله كان التسعير.

المبحث الخامس: حكم مخالفه التسعير

اذا سعر الامام للناس فخالف احدهم فباع باكثر فهل يصح البيع؟ وهل ياثم البائع في مثل هذه الحال؟ وهل يعاقب البائع على فعله؟

اولا: حكم البيع مع مخالفه التسعير:

ذهب الحنفية والحنابلة والشافعية في الاصح الى ان من خالف التسعير صح بيعه اذ لم يعهد الحجر على الشخص في ملكه ان يبيع بثمان معين ولكن اذا سعر الامام وخاف البائع ان يعذره الامام له نقص عما سعره.

وصحد البيع مع مخالفه التسعير متبادل من كلام المالكيه ايضا لانهم يقولون من زاد في سعر او نقص منه امر بالحاقه بسعر الناس فان ابي اخرج من السوق.

المقابل الاصح عند الشافعية بطلان البيع لكن عند الحنابلة ان هدد المشتري البائع المخالف للتسعير بطل البيئه لانه صار محجور عليه لنوع مصلحه ولا ان الوعيد اكراه.

ثانيا: عقوبه المخالف:

صرح الحنفية والمالكيه والشافعية بقي لنا الامام له ان يعذر من خالف التسعير الذي رسمه لما فيه من مجاهره الامام بالمخالفه.

واما قدر التعذير وكيفيته فمفوض الى الامام او نائبه وقد يكون الحبس او الضرب او العقوبه الماليه او الطرد من السوق وغير ذلك.

هذا كله في الحالات التي يجوز فيها التسعير اما حيث لا يجوز التسعير عند من لا يراه فلا عقوبه على مخالف التسعير.

مفهوم الخيار في اللغة والاصطلاح

- اولاً في اللغة :- الخيار اسم مصدر من الاختيار وهو الاصطفاء والانقطاع وهو طلب خير الامرين اما امضاء البيع او فسخه وخيرته بين الشئيين
- الخيار في الاصطلاح :- هو قدره على فسخ العقد
- هو طلب خير الامرين من امضار العقد او فسخه القول
- هو حق العاقد من امضاء العقد او فسخه لظهور مسوغ شرعي او بمقتضى اتفاق عقدي
- حكم الخيار:- تكاثرت الادله على مشروعيه الخيار
- منها الدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا)
- وجه الدلاله على هذه الادله :- افادت هذه الاحاديث ودلت على مشروعيه الخيار في البيع ودلت ايضاً على ثبوت الخيار في المعاوضات المحضه من غير البيع
- سمي الخيار خياراً لان هذا النوع يكون فيه للمتعاقدين او احدهما حق الفسخ خلال مده معلومه او له حق الفسخ ورد البيع لسبب معين خلال مده معلومه مثل خيار الشرط
- ثبوت خيار الشرط اما ان يثبت بالشرع واما ان يثبت بالشرط ما يثبت بالشرع لا يحتاج الى ادراجه والنص عليه كخيار المجلس وخيار الرؤية
- الدليل على خيار المجلس قول النبي صلى الله عليه وسلم (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا)
- الدليل على خيار الرؤية قول النبي صلى الله عليه وسلم (من اشترى شيئاً لم يره فهو بالخيار اذا رآه)
- اما يثبت بالشرط
- يكون اشتراطه في النص عليه في العقد صراحه
- خيار الشرط والتعيين والنقد

- او يشترط في اتفاق اللاحق في العقد
- ما يشترط ما يثبت بالشرط
- منه ما هو خاص بعقد واحد
- ومنه عدد من العقود ما يعم عدد
- خاص كخيار البلوغ والعتق والكفاه

عدد من العقود كخيار الشرط والرؤية

- اثر ثبوت الخيار في العقود
- اما الاصلي في عقد البيع ان يكون لازما سواء سواء كان ثبوته له بالشرع ام بالشرط
- انواع الخيار واحد ١٧ نوع
- الشرط وخيار الرؤية وخيار العيد وخيار الغبد
- القول الثاني الخيار في العقود نوعين هما خيار الترويه وخيار النقيصه
- القول الثالث التشهي ما يكون باختيار العاقلين من غير توقف عن فوات امر في المعقوده عليه يقتضيه وسببه المجلس او الشرط وخيار النقيصه ، هو المتعلق بفوات معقود الظن في من قضاء عرفي او الزام شرطي او تعذير فعلي وفواته ما يظن حصوله بذاته

القول الرابع خيار المجلس وخيار الشرط وخيار الرؤيا وخيار العيب وخيار الغبن

- خيار المجلس تعريف خيار المجلس بانه حق لكل من المتعاقدين في فسخ العقد او امضاءه ما داموا مجتمعين في المجلس لم يتفرقا بابدانها
- ومثال خيار المجلس لو اشترت سياره ب 40,000 وسلمت الماء ثم ندم البائع فله ان يريد ان يرد عليه مالك ويقول انا قد ندمت واريد سيارتي فالخيار لكل منهما
- مثال اسقاط الخيار ان تقول بعثك ولا خيار لي من الان فقال اشترت ولا خيار لي من الان فقد وجب البيع
- اراء الفقهاء في مدى ثبوت خيار اختلفوا في الفقهاء على
- المذهب الاول انه مشروع وثابت لكل العاقلين لكل منهما فسخ عقده او امضاءه ما دام في المجلس لم يتفرقا بابدانها

- المذهب الثاني عدم ثبوت خيار المجلس وان العقد لازم بمجرد حصول الايجاب والقبول
- سبب اختلاف الفقهاء في ذلك الاختلاف في المراد بالتفرق الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم (البيعان بالخيار حتى يتفرقه)
- هل هو التفرق بالابدان ام التفرق بالاقوال في هذا قوله
- القول الاول ان المراد بالتفرق هو التفرق بالابداع
- القول الثاني ان المراد بالتفرق هو التفرق بالاقوى
- الادله على المذهب الاول من السنه والاجماع الصحابه والمعقول
- اولاً من السنه قول الرسول صلى الله عليه وسلم (البيعان بالخيار ما لم يتفرق)
- وجه الدلاله افادت هذه الاحاديث:-
- ودلت على ثبوت الخيار لكل من العاقلين في فسخ العقد ما لم يتفرقا بابدانهما وما داما في مجلس العقد
- اعتراض على الاستدلال بالاحاديث السابقه بما يلي
- يجيب عنه بان حديث بن عمرو عند الجميع من اوسط الاسانيد واصلاحها ولذا فانه لا يقبل بالعمل
- اجماع الصحابه ان ثبوت خيار المجلس للعاقلين ولم يعرف لهم رضي الله عنهم في الصحابه مخالف فكان هذا اجماع منهم على ثبوت
- من المعقول ان حاجه الناس داعيه الى هذا النوع من الخيار فقد بين المراه شيئاً ثم يبدو له فيندم بالخيار ثابت له يمكنه
-
- المذهب الثاني من الكتاب والسنه
- اولاً
- من الكتاب قوله تعالى (يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل) الا ان تكونوا تجاره
- وجه الدلاله الايه:- انها لم تشترط في باحد التجاره سواء التراضي من الطرفين والتراضي انما يحصل بمجرد صدور الايجاب واقتراؤه بالقبول
- وجه دلالة الايه انها تنص على وجوب الوفاء بالعقود والعقد يتم بالايجاب والقبول
- اعتراض على هذا الاستدلال بهذه الايه الكريمه بما يلي

فان هذه الايات ان كانت مطلقة عن التقييد بالتفرق عن مجلس العقد للزوم اقتضاها للعاقدين الى انها اطلاقها قيده بما ورد في الاحاديث المثبتة فاشترط الرضا ان وجوب الوفاء بالعقود على ما افادته الايات و

- الاحاديث السنه النبويه المطهره منها قوله تعالى (لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيبه نفسه)
- وجه الدلاله من الحديث ان حل مال الغير مترتب على مجرد طيبه ولم يرد في الحديث تقييد سابقا بالتفرق عن المجلس
- فدل على عدم ثبوت خيار المجلس
- القياس
- عقود المعاوضات غير عقود المعاوضات المحضه اي غير الماليه على النكاح والخلع والكتابه والعق على المال ان جميعها من المعاوضات التي تتم بمجرد الصيغه الداله على رضا الطرفين بها دون خيار فكان خيار المجلس غير ثابت في المعاوضات
- اعتراضا على هذا في مورد النص هو قياس فاسد وان مضره بالمراه لما يلزم من رد من رد المراه بعد العقد عليها من ابتزال لها وازهاام لحرمتها
- الراي الراجح ما ذهب اليه الجمهور لقوه دليته دليلهم ونضع في ادله المانع
- خيار المجلس اي ما هي مده خيار
- هي من وقت اتمام العقد بالايجاب والقبول الى وقت الانتهاء بالتفريق عن مجلس العقد او التخير
- اولا التفرق عن ينتهي خيار المجلس بالتفرق عن سبب متفق عليه ما بين المثبت له ويراعى فيه عرفه المتعاقدين انه ينتهي بالتفرق المتعاقدين عن مجلس العقد التفرق
- المقصود به هنا هو التفرق بالابدان بان يبعد ويمشي كل من المتعاقدين على الاخر بحيث اذا كلامه الكلام المعتاد في المجلس لا يسمعه
- امام ما استدل به على انتهاء الخيار بالتفرد بالابدان قوليه صلى الله عليه وسلم (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا)
- وكل ما سبق من الاحاديث يدل دلالة واضحه عن ثبوت خيار المجلس

- فيكون المقصود بهذا التفرق هو التفرق بالابدان لان التفرق بالاقوال ليس تفرقا ويجابه على هذا بانه لو كان معنى الحديث بالابدان لكنه المراد بالحضن او الى حسن معامله من المسلم الى المسلم
- وجه دلالة الحديث في قوله (ولا يحل له ان يفارقه)
- وهو يقوي استدلالهم بالمعنى الذي وقفوا عنده وهو التفرق بالابدان
- ثانيا التخير او التخيير:- اختيار لزوم العقد على ان يحصل ذلك من العقدين اليهما فيثبت به الخيار وسبيله ان يقول اخترن العقد او امضاه او الزمناه او اجبرناه او نحوهما
- تعريف التخير :- يكون بطلب احد العقدين من الاخر ان يختار لزوم العقد ثم طلب ذلك فقد اسقط خياره وان اجابه الاخر على ما طلب لازم العقد وانتهى خيار المجلس بذلك
- الخلاف في التغير اختلاف المثبوت الخيار المجلس في انهاء:- انتهائه بالخيار
- القول الاول انتهاء خيار المجلس بالتخير
- ودليله وقوله صلى الله عليه وسلم (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا او يقول احدهما لصاحبه اخطر)
- القول الثاني انتهاء مجلس العقود يكون بالتفرق دون التخير
- لقوله صلى الله عليه وسلم (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا)
- الراي الراجح هو الراي انتهاء ا
- لخيار والتخير وهو القول الاول
-
- خيار المجلس في العقود:- لا يثبت الا في عقود المعاوضات المحض وهي التي يقصد على المال سواء وردت على عين او منفعه او دين كالبيع والاجاره والسلم اما عقود المعاوضات غير المحضه كالنكاح والخلع والطلاق على من فلا يضبط فيه خيار المجلس ولا يثبت في العقود الجائزه من الطرفين كالعاريه والوديعة والوكاله والشركه والوصيه
- لا يثبت في العقود الجائزه في حق احد الطرفين قد توثيقات والكفاله
- لا يثبت ايضا في العقود التي تبدأ جائزه ثم اول الى الجهاله قبل شروع العمل العامل في العمل

- وعله عدم ثبوت خيار مجلس في العقود الجائزه من الطرفين او من احدهما او التي تؤول الى اللزوم
- انه بوسع العاقب يفسخ العقد بارادته المنفرده دون حاجه الى نسبه
- هذا الخيار له اثار اختيار او خيار المجلس في العقود ان الخيار المجلس عند القائلين اثار مختلفه في العقود احدهما يعتبر الاثر الاصلي للخيار والاخر يعتبر اثار فرعيه و
- هذه الاثار الاصليه تسمى بالاثار العام وهو منع لزوم العقد
- اولاً الاثر الاصلي منع لزوم العقد العقد غير لازم الا ان يحصل التفرق عن مجلس العقد او اختيار امضاء العقد فيكون ذلك لكل من العاقلين فسخ قبل ذلك
- ثانيا الاثر الفريق الانتقال الملكه في المعقود عليه قبل التفرق عن المجلس
- له ثلاثه اقوال
- الاول ان الملك ينتقل الى المشتري مع وجود خيار المجلس
- ولا اثر له على صحه نفس العقد
- القول الثاني تقييد النفاذ بمعنى ان الخيار المجلس اثر في انتقال الملك في المعقود عليه حيث يوقف وغيره من اثار العقد حتى يتم التفرقه عن المجلس او
- القول الثالث ان لخيار المجلس اثار في ترتيب اثار العقود العقد عليه في الحال حيث يمنع من انتقال الملك ونحوه من اثار العقود الى ما بعد انقضاء التباير لكن لا صاحب التباير اما قبله فيظل ملك كل عوض باق لصاحبه
- الادله من السنه على القول الاول :- عن ابن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (من ابتعى نخلا بعد ان تؤبر فثمرتها للباع الى ان يشترط المبتاع من ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه
- الا ان يشترط المبتاع
- وجه الدلاله انه جعل المال المصاحب للعبد والثمر للمبتاع بمجرد اشتراطه وان لم يحدث تفرق عن المجلس او تغير ممن يدل على ان الملك فيه ما ينتقل قبله

- من المعقول ان البيع وما في حكمه من العقود تقييد انتقال الملك في العقود عليه ولا منافاه بين ثبوت الخيار وانتقال للملك بهذه العقود وجود الخيار في العقد لا يؤثر في صحه وجود فهو صحيح مع وجود الخيار والانتقال الملك اثر من اثار الحقد الصحيح في انه يترتب وان وجد خيار في العقد
- على المذهب الثاني الدليل ان مقتضى ثبوت الخيار للمجلس المتصرف في الشيء وعدم انتقال الملك في المتصرف فيه الى غيره ومقتضى شروطه للمتصرف اليه انتقل هذا الملك اليه ومن ثم وجب التوقف الى ان ينتهي الخيار
- المذهب الثالث الدليل عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال (كل بيعين لا يبيع بينهما حتى يتفرقا) الى بيع الخيار
- وجه الدلالة ان النبي صلى الله عليه وسلم نفى ان يكون بينهما بيع قبل التفريق عن المجلس
- والنفي في هذا الحديث ليس لذاته العقد لوجوده بمجرد الايجاب والقبول وانما النفي الاثار التي انتقال منها الملك

خيار الشرط

الشرط لغة؟/ الزام الشيء والتزامه لقوله تعالى (فقد جاء اشراطها .)

الفرع الاول العقود التي يدخلها خيار الشرط:

قسم المارودي: العقود من حيث اللزوم وعدم وقبولها للخيار الى اربعة اقسام:

القسم الاول: ما كان غير لازم من جهة المتعاقدين في الحال ولا يقضي الى اللزوم في ثاني حال. وهي خمسه عقود الوكاله والشركه والمضاربه والعاريه والوديعة فالخيار فيها مؤبد من جهتي المتعاقدين.

القسم الثاني: ما كان غير لازم من جهة المتعاقدين في الحال. وهي الجعالة والعقه بعوض واستهلاك الاموال بالضمان والقرض والهبة الجعالة هو قول الرجل من جاءني بعبد الابلك فله الدينار والعق عتق عبدك عني بدينار ويستهلك الاموال في البحر والقرد والهبة العقود الهمة غير لازمه في الحال.

القسم الثالث: هو ما كان لازما من جهة احد المتعاقدين في الحال دون العاقد الاخر وهم ثلاثة عقود الرهن والضمان والكتابه فالخيار فيها ثابت للمرتهن دون الراهن.

القسم الرابع: هو ما كان لازما من جهة المتعاقدين في الحال وهم ثلاثة احدهما ما لا يثبت فيه الخير لواحد من المتعاقدين كالنكاح والخلع والربيع الثاني ما لا يدخله خيار الشرط كالايجاز الثالث ما لا يدخله خيار الشرط ويدخلوا خيار المجلس وهو ما كان القبض قبل الافتراض شرطا الرابع ما يدخله خيار المجلس بغير شرته وخيار الثلاث بالشرطه قال ابو حنيفه مالك البيع لازم بالايجاب والقبول.

حكمه: لا خلاف في جواز خيار الشرطه قال صلى الله عليه وسلم كل خلايه اي لا خديعه.

الفرع الثاني: مدة الخيار:

اختلاف الفقهاء في خيار الشرط على اربع مذاهب

المذهب الاول البيع جائز والشرط لازم الى الابد الذي اشترط اليه المتبايعان الخيال وهذا مذهب ابو يوسف ومحمد بن الحسن (المتبايعان كل واحد منهما على صاحبه بالخيار ما لم يتفرقا الا بيع الخيار وجه الدلاله داله على ان الخيار على الاطلاق دون توقيت مده من المعقول ان هذه مده ملحقه بالعقد شرطا ولان ما زاد على ثلاث في المعنى).

المذهب الثاني وجوب شرط الخيار في المتابعات على قدرها وبحسب ما تدعو اليه الحاجه وهذا مذهب المالكيه (ان العبد والجاريه لا يعرف اخلاقهما ولا ما هما عليه من الطباع في مده الثلاث.

المذهب الثالث يجوز شرط الخيار للمشتري 10 ايام وهو اقصر واذا مذهب سفيان. (ان الخيار ثبتا على خلاف في القياس).

المذهب الرابع الخيار في البيع ثلاثه ايام ولا تجوز زياده عليها فان زاد فسد البيع واذا مذهب الشافعيه. من السنه كان حبابي بن منقذ رجلا ضعيفا وكان قد سفع في راسه مامومه وجه الدلاله الخيار مخالف لوضع البيع.

الراي الراجح المستحق للترجيح هو الراي القائل بعدم قصر المده على ثلاثه ايام ولانها لا تكون الى الابد المذهب الرابع.

فإن شرط في الخيار مده مجهوله؟

الشافعية؟ بطل الشرط والبيع.

الاحناف؟ فساد لأنها مده ملتفه بالعقد وقال ابو حنيفة ان اسقط الشرط قبل مضى ثلثه او حذف زاد على مده الثلاث.

ابي ليلى؟ الشرط باطل البيع صحيح.

الحنابلة؟ الشرط صحيح والبيع صحيح.

المالكية؟ يصح وتضرب لهما مده يختبروا المبيع في مثلها.

الفرع الثالث:

متى تبدأ المده في خيار الشرط؟ مده الخيار من حيث العقد لا من وقت التفريق.

الفرع الرابع:

ملك المبيع في زمن الخيار؟

المبيع قبل البيع ملك للبيع وبعد لزوم للبيع يكون من ملك المشتري.

واختلف الفقهاء في المبيع في زمن الخيار هل يكون خرج عن ملك البيع الى المشتري ام انه ما زال على ملكه اربعة مذاهب

المذهب الاول الملكيه والشافعية انه لا ينطلق ملك البيع على البائع حتى ينقض الخيار من الكتاب يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم تمام البيع يقوم بالطرد من السنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كل بيعين الا بيعه بينهما حتى يتفرقا او يقول احدهما لصاحبه اخطر من المعقول انه حصول الملك يقتدي ثبوت.

المذهب الثاني ابو حنيفة اذا كان الخيار للمتابعين معا او للبائع وحده كان المبيع على ملك البيع في مده الخيار اما اذا كان الخيار المشتري وحده فانبيع قد زال عن ملك البائع بالعقد ولا يمكن له يملكه دليل ان خيار اذا كان المشتري فانه قد يكون قد انتقل.

المذهب الثالث موقوف فان انقطع الخيار بان يكون المشتركه ملكا للمبيع وان نقد الخيار عن فسخ ما به لم يزل على ملك البائع قول الشافعي الدليل العقد يثبت للملك والخيار ينفي الملك.

المذهب الرابع ينتقل الى المشتري في زمن الخيار وذهب اليه الحنابل من السنه المتبايعه كل واحد منهما على صاحبه بالخيار ما لم يتفرقا من القياس خيار العاب لا يمنع من حصول الملك من المعقول الاملاك تستفاد باحد وجهين.

المطلب الرابع: خيار العيب:

ان يثبت لي المشتري الحق في فسخ العقد او امضائه اذا اطلع على عيب ما لم يكن قد اطلع عليه اثناء العقد

الفرع الاول العيب الذي يثبت له الخيار العيب الذي يوجد نقصا في المالىه في عدد التجار لانما صار محل العقد باعتبار صفه المالىه

الفرع الثاني شروط العيب الموجب للخيار.

ان يكون العيب قديما ان يكون العيب موجودا بالمبيع وهو في يد الباب الا يكون المشتري عالما بالعيب عند العقد او عند القبض هل لا تحصل حال تدل على رضا المشتري بالعيب ان يكون العيب موجبا لنقصان قيمه المبيع الا يكون العام ما يمكن ازالته الا يزول ذلك العيب قبل الفسخ.

الفرع الثالث بيع المصرة؟

التصريه لغه؟ الجمع

اصطلاحا؟ ربط خلاف الناقه او الشاه ترك حلبها لتجمع لبنها في ظن المشتري ان ذلك عددان.

حكمها حرام اذا قصد به التدليس على المشتري قوله تعالى (لا تصر الابل والنعم).

حكم البيع اذا حدث اذا كان اشتراط الخيار ثلاثه ايام ثبت له حق الرد وهذا مما اجمع عليها الفقهاء اذ لم يشترط الخيار فوجد الشام مصراه فقد اختلف الفقهاء في على مذهبين.

جمهور انه يثبت للمشتري الخيار السنه قوله صلى الله عليه وسلم من اشتره مصراة فهو بخير النظري فان ردها رد معها صاعا من تمره لا سمراء. فقد بانت هذه الاخبار ان التصريه عيب يوجد الخيال المشتري في الامساك او الرد من المعقول التصريه تدليس من البائع يختلف به الثمن لان المشتري يرغب في كثير اللبن فيزيد في سعرها.

ابو حنيفة ومحمد بن الحسن لا يثبت له الخيار واحد مطلق البيع يقتضي سلامه المبيع وبكله اللبن لا تنعدم صفه السلامه لان اللبن ثمره صفات السلام اثنين مناقشه هذا الدليل اغترار المشتري هنا انما حدث بتداخل من البيع التصريح منهي عنها فاذا فعلها كانت عيبا لخروجه من المعهود شرعا.

الرجح ما ذهب اليه جمهور الفقهاء وهو الراجح عملا بالنص.
ما يجب رده مع المصرة.

الحنابلة والشافعية صاعا من تمره لقوله صلى الله عليه وسلم وصاع من تمر لا من سمراء.

المالكية صاعا من غالب قوت البلد اعتبارا بزكاة الفطر والحديث ورد مع صاعا من طعام.

ابو يوسف يرد قيمه اللبن لانه ضمان متلف فكان مقدرا بقيمه كسائر متلفات الراي الراجح هو مذهب اليه المالكية قول الثاني هو الراجح.

وحكم التصريه في الابل والبقر والغنم لان تصريح في الابل والغنم دليل على ان ما بينهم يلاحق بهما ولان البقر من جمله الغنم التي تقصد البانها.

المطلب الخامس خيار الرؤية؟

هو ان يثبت الحق في فصف العقد او امضاءه عند رؤيه المشتري للمبيع لعدم العلم من المبيع عند العقد.

حكمه اختلف الفقهاء في مشروعاته على مذهبين.

الجمهور مشروعيه خيار الرؤيا وثبوته للمشتري من السنه عن عن ابو هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار يدل الحديث على ثبوت خير الرؤيه مناقشه هذا الدليل الحديث ضعيف لا يصلح للاحتجاج به الجواب عن هذا الاعتراض الحديث قدره من طرق اخرى يقوم بعضها بعض من الاثر روي ان عثمان باع ارضا والبصر من طلحه بن عبيده الله فقيل طلح العبيد انك بنت فقال للخيار لاني اشترى ما لم اراه فاخصم الى جبير بن مطعم فقضى بالخيار لطلحه من المعقول فالان المبيع احد العوضين بعدم الرؤيه لان الجهاله بعدم الرؤيه لا تقضي الى المنازعه مع وجود الخيار.

الشافعية قالوا عدم مشروعيه خير الرؤيه من السنه انا صل الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر مناقشه هذا الدليل بيع الورد هو ما كان مهجولا من العين حكيم ابن حزام قال قلت يا رسول الله الرجل يسالنا البيعه وليس عندي افابيعه فقال لا تبع ما ليس عندك مناقشه هذا الدليل انه نهى ايمن ليس في ملكه وهو واضح من نص من المعقول اوصاف المبيع مجهوله وطريق معرفتي الرؤيه دون الخيار مناقشه هذا الدليل الجهاله التي تفسد العقد انما هي الجهاله التي تفضي الى المناعه.

الراجح هو الراي جمهور الراي الاول.

مدہ خيار الرؤيه؟ اختلف الفقهاء فيها؟

الحنابله والحنفيه يثبت عند رؤيه المبيع ويقول للمشتري الحق في فسخ العقد او امضاءه على الفور بمقدار ما يتمكن من الفسخ.

الشافعية تتقيد بمجلس الرؤيه الذي وجدت فيه لانه خيار ثبثا بمقدار العقد من غير شرط فيتقيد بالمجلس كخيار المجلس

محمد بن الحسن انه مطلع غير مقيد بوقته للمشتري الفسخ ما له يوجد منه فعله يدل على الرضا او يوجد منه قولا يسقطه

الراي يرجح مذهب له جمهور الفقهاء انه يثبت المشتري عند رؤيه المبيع صيانته العقود وقطع النزاع.

الربا

الربا لغه؟ الفضل والزياده

شرعا؟ فضل خالي عن عوض بمعيار شرعا مشروط لاحد المتعاقدين في المعاوضه.

المالكيه الربا هي الزياده من العد او الوزن محققه.

الشافعية عقدا على عوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرعي حاله العقد او مع تاخير في البدلين.

الحنابله تفاضل في اشياء ونسئ في اشياء مختص باشياء ورد الشرع التحريمها.

حكم الربا

ربا من الكبائر وهو من السبع الموبقات

من القران (واحل الله البيع وحرم الربا) ووجه الدلاله ان الله احل الربا لما فيه تبادل المنافع وحرم الربا لما فيه من الضرر بالفرد والمجتمع
السنة اجتنبوا السبع الموبقات وذكر منها اكل الربا وجه الدلاله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم في السبع الموبقات وعد منهن اكل الربا وفيه عظيم.
الاجماع اجمعت الامه على تحريم الربا في الجملة
حكمه تحريم الربا

اولا قال جانب الاخلاقي

1/ ان الربا يسيد طريق المعروف والاحسان الى الناس
2/ ان في الربا ظلم وضرر للفقير وحرم الربا الذي فيه اخذ المال من المحتاجين وعلى ما ان الله ان صلاح الخلق في ان الغني يؤخذ منه ما يعطي الفقير وان الفقير لا يؤخذ منهم مما أعطي يؤدي الى الظلم والفقر.

ثانيا الجانب الاجتماعي

1/ ان الغالب في المقروض ان يكون غنيا والمستقرض يكون فقيرا فالقول بجواز الربا 2/الربا فيه اعتذار الضعيف لمصلحه القوي ونتيجه ان يزداد الغني غني والفقير والفقير.

قال جانب الاقتصادي

1/حرم الربا لما فيه من اخذ فضل على ما له مع بقاء ماله في المعنى فيكون اكلا للمال بالباطل كاخذه بالقمار

2/انه سبب في محو بركه المال وعدم نماءه قال تعالى يحق الله الربا ويربوا الصدقات

3/ ان الاعتماد على الربا يمنع الناس عن الاشتغال بالمكاسب.

أنواع الربا

1/ربا نسيئته لغه؟ من النساء وهو التأخير

اصطلاحا؟ الزيادة في الدين نظير الاجل او مبادله المال بالاجل او هو بيع الدرهم بالدرهمين.

صور ربا النسئه

كان الربا في الجاهليه ان يقول الرجل حق عند رجل الى اجل الربا فاذا حل الاجل قال تقضي اما تربى فاذا قضى اخذه الا زاده في حقي واخر عنه في الادب

ثالثا حكم ربا النسيان جمعت الامه على تحريم الربا النساء من غير النكير واستدل بقوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من كنتم من فعل تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله.

وجه الدلاله (يا ايها الذين صدقوا الله ورسوله وخافوا على انفسكم فاتقوا بطاعته فيما امركم به من السنه عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن رسول الله اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده وقالهم سوا

وجه الدلاله ده الي على ان موكل الربا وهو كل ما يدفع لغيره فيضربويه عاصم واثم ومرتكب لكبيره ونبي نهى عن اعطاء الربا.

ربا الفضل

تعريفه عند الحنفية؟ زياده عين مال شرط في عقد البيع على المعيار الشرعي وهو الكيل او الوزن.

الشافعية؟ زياده احد العوضين على الاخر في بيع ربوي متحد الجنس.

الحنابله؟: التفاضل في بيع كل جنس بجنسه مما يجري فيه الربا.

حكم ربا الفضل

اتفق الفقهاء على تحريم رضا الفضل اذا اجتمع مع النسيئه

الراي الاول انه حرام وهذا مذهب جمهور الصحابه عن عباد الصامت ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال الذهب والفضه بالفضه والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر والتمر والملح بالملح مسلم بمثل سواء بسواء يدا بيد فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيفما شئتم.

الراي الثاني مباح وهو مروه عن ابن عمر بن عباس من القران وأحل الله البيع وحرم الربا وجه الدلاله وحل الله البيع بتناول بيع الدرهم بالدرهمين

مناقشه هذا الدليل لا نسلم ان لفظ الربا في الايه خاص بالعام السنه النبويه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الربا في النسيئه وزاد مسلم في روايه ابن عباس يدل على انه لاربا في ما كان درهم بدرهمين ودينار بدينارين وصاع تمر بصاعين.

مناقشه هذا الدليل تحريم رضا الفضل من حيث اسام انما هو بالمفهوم فيقدم عليه واجابه عن حديث اسامه

عده اجابات انه منسوخ هذه اجابه ضعيفه

ثانيا لاربا المغلظ الشديد التحريم المتواعد عليه بالعقاب الشديد وهذا يتضح سلامه اجمع الفقهاء من المعارضه واتفاق كل من الامه على تحريم ربا الفضل في البيوع.

ما يجري فيه الربا

تحريم محل النزاع: اتفق الفقهاء على ان الاشياء التي يجري فيها الربا الاصناف الستة واستدل عباده من الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب الفضة بالفضه البر بالبر الشعير بالشعير مثل بمثل يدا بيد اذا اختلفت هذه الاصناف بيعو كيفما شئتم.

ولكنه مختلف فيها على عده اصناف وكان خلافهم على راين

الراي الاول؟ الحنفية والشافعية والمالكية قالوا ان الربا يجري في هذه الاشياء الستة وموافقها في العلم من القران واحل الله البيع وحرّم الربا وجه الدلاله تدل الايه الكريمة على تحريم كل زياده في الربا في الايه

الرأي الثاني؟ مذهب الظاهر لا يجري الربا فيما عدا الاشياء الستة المذكوره في الحديث من القران وما لكم الا تاكلوا ممن ذكر اسم الله عليه وقد فضل ربكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم وان كثيرا لا يضلون بافواههم.

وجه الدلاله ان الاصناف التي يجري فيها الربا من عدمه فلا يجوز ان يكون شيء من الرما لم يبينوا الرسول صلى الله عليه وسلم الراي المختار وما ذهب الي جمهور الفقهاء من تحريم رضا الفضل من الاصناف ستة وقولها لقوه ادلتهم..

علة الربا

عله الربا هي وجوب المساواه التي يلزم عند فواتها الربا وهي فتح القدير اي عله تحريم الزياده.

تحريم محل النزاع

- 1/ اتفق الفقهاء على جريان الربا في كل من الاصناف الستة التي نص عليها الحديث
- 2/ اتفق الفقهاء على جريان الربا في كل مطعوم مقدار خاضع للكل او الوزن
- 3/ اتفق الفقهاء على عدم جريان الربا لم يكن مطعونا ولم يخضع لكي او وزن ولم يتوفر فيه التجانس.

4/ اختلفوا في جريان الربا في الاصناف والاخرى بناء على اختلافهم في العله.

ترجيح الاختلاف في هذه المساله الى امور

- 1/ الاختلاف في مبدا تعليل النصوص حيث ذهب جماهير العلماء الى ان الاصل في العبادات التوقيف وفي المعاملات التعليل الى التمسك بظواهر النصوص وعدم تعليله²

/ اختلاف في عله الربا وهي التي مناطق الحكم لان العله غير مرصوص عليها واستنبطها العلماء من النصوص الاستنباط بالاجتهاد.

اختلاف الفقهاء في هذه عله الرب على عده اراء:

الرأي الاول الحنفية قالوا ان العله او الضابط الذي تعرب به الاموال الربويه امرين الاول ان يكون المال بما يوزن او يكاف اثنين ان يتحد الجنس في الماليين ويستدل بالقران والسنة والمعقول

القرآن او في الكيل ولا تكونوا من المخسرين وذنوا القسطا المستقيما ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تعسوا في الارض مفسدين

ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كلما اوزانهم يخسرون ان هذه الايات حرمت الربا

من السنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تاخذوا الدينار بالدينارين ولا صعب اني اخاف عليكم.

نوقش لنا الاستدلال به لا يصح لانه ضعيف

من المعقول ان المعاملات في الاسلام تقوم على العدل وهو مقاربه التساوي او التساوي في البدلين.

الرأي الثاني النا عله الربا الفضل في الذهب والفضه الثمينه مع اتحاد الصنف واما علته في الاصناف الاربعه الباقيه فهي الادخار واما في ربا النسيئه فهي الطعم والادخار دون اعتبار او وحده الصنف ويجوز ربا الفضل في غير الاطعمه الربويه.

تعريف الصرف

الصرف في اللغة؟ يطلق على معاني كثيره

1/ رد الشئ عن وجهي يقول الله سبحانه وتعالى واذا ما انزلت سورة النظر بعضهم الى بعض هل يراكم من احد.

وجه دلال صرف من جهه الى جهه.

2/ الحيله يقال فلان يتصرف في الامر اي يحتال.

النافله ويدل على قول النبي صلى الله عليه وسلم حين تحدث عن فضل المدينه المنوره قال تعالى من احدث فيها حدثا او او محدثا فعليه لعنه الله والملائكه والناس واجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل.

4/ الزياده والفضل يقالصرف علي هذا اي فضل والصرف على هذا على درهم والدينار على الدينار لانه كل واحد منهم يتصرف عن قيمه صاحبه.

تعريف الصرف اصطلاحا اختلف الفقهاء في تحريم الصرف وكان اختلافهم على ذلك

اولا جمهور الفقهاء من الشافعيه والحنابله

اولا الاحناف: الصرف بأنه (بيع بعض اللثان ببعض)

ثانيا الشافعيه الصرف بأنه(بيع النقد من جنسه وغيره)

ثالثه الحنابله بأنه(بيع الاثمان بعضها ببعض)

ثانيا تعريف المالكيه للصرف بأنه بيع النقد بنقظ مغاير لنوعه ويسمي عندهم مراطله

واما بيع النقد بمثله عددا يسمي مبادله

الموازنه بين التعريفات من خلال التعريفات السابقه تبين لنا التعريف جمهور الفقهاء للصرف هو الراجح لانه تعريف جامع بعكس تعريف المالكيه الذي قصرت

تعريف الصرفه على مبادره الذهب بالذهب وكما انها تعريف الحنفية للصرف وهو اربح التعارف لان لفظ الاسنان اجمل من لفظ النقد.

الفرع الثاني: حكم الصرف

الصرف جائز لان النبي صلى الله عليه وسلم اجازه بيع الاموال الربويه ببعضها عند اتحاد الجنس مع المماثله او عند اختلاف الجنس ولو مع التفاضل بان كان يدا بيد. بالاضافه الى ذلك فهو نوع من انواع البيوع الجائزه.

وقد كره مالك العمل بالصرف الا لمن يتق الله عز وجل في ذلك فكلام الامام مالك والامام اصبح لا يحمل على الكراهيه مطلقا وانما يدل على ان كثير من الاشخاص ربما يعملون بالصرف وهم يجهلون احكام الصرف او لا يباليون مما قد يوقعهم ذلك في الوقوع في الربا من التاجيل فيما يجب قبضه ونحو ذلك.

الفرع الثالث: ادله مشروعيتها

دل على مشروعيه الصرف ادله كثيره من الكتاب والسنة والمعقول.

اما الكتاب:

قوله تعالى (واحل الله البيعه وحرم الربا).

وقوله تعالى (يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم)

وجه الدلاله من الايتين:

داله هاتين الايتين بعمومهما على اباحه البيع مطلقا وحيث ان الصرف نوع من انواع البيوع فياخذ حكمه من حيث المشروعيه.

اما السنه:

فقد وردت احاديث كثيره تدل على مشروعيه الصرف منها:

1 . ما روي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجز.

2 . ما روي عن ابي بكره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيع الذهب بالذهب الا سواء سواء والفضه بالفضه الا سواء بسواء وبيع الذهب بالفضه والفضه بالذهب كيف شئتم.

3 . ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله الورق بالذهب ربا الا هاء وهاء والبر بالبر ربا الا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا الهاء وهاء.

4 . ما روي عن ابي هريره ان رسول الله قال الدينار بالدينار لا فضل بينهما والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما.

وجه الدلاله من الاحاديث:

هذه الاحاديث واضحه في الدلاله على جواز بيع الاثمان ببعضها ببعض اذا توفرت فيها شروط الصحه.

واما المعقول فمنه:

ان الناس في حاجه شديده وملحه الى التعامل بالصرف وحاجات الناس تنزل منزله الضروره في التعامل.

فقد اخذ صرف النقود من عمله الى اخرى في هذا الزمن حكم الضروره التي لا غنى للناس عنها فانه يجري الالاف المرات يوميا ولا غنى عنه في عصرنا الحاضر وذلك لكثرة تنقل الناس بين البلدان كالحجاج والمعتمرين مثلا وكذلك التجار.

المطلب الثاني: شروط الصرف

وضع الفقهاء لجواز الصرف شروطا تميزه عن الربا لان عقد الصرف ان لم يستوفي هذه شروط ينقلب العقد الى عقد ربوي ويقعاقده في احدى نوعيه الربا اما الربا الفضل او ربا النسيئه او فيهما معا ومن هذه الشروط:

الشرط الاول: التقابض قبل الافتراق بالابدان بين المتعاقدين.

يشترط في عقد الصرف قبض البدلين جميعا قبل مفارقه احد المتصرفين للآخر
افتراقا بالابدان منعا من الوقوع في ربا النسيئه.

تفسير الافتراق بالابدان : هو ان يفترق العقدان بابدانهما عن مجلس العقد فيتجه
هذا في جهه وهذا في جهه او يذهب احدهما ويبقى الاخر فان بقي في مجلسهما لم
يرحها عنه لم يحصل الافتراق وان ذهباء معا في طريق واحد لم يحصل الافتراق.

ومن الادله الشرعيه على شرط التقابض ما يلي:

١. ما روي عن عباده ابن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب
بالذهب والفضه بالفضه والبر بالبر والشعير والشعير والتمر والتمر والملح بالملح
مثلا بمثل سواء سواء يدا بيد فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا
كان يدا بيد.

وجه الدلاله من الحديث:

هذا الحديث واضح في الدلاله على وجوب التقابض لان قوله صلى الله عليه وسلم
يدا بيد حجه للعلماء كافه في وجوب التقابض وان اختلف الجنس.

٢. ما روي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا
تبيعوا الورق بالورق الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا
بناجز.

وجه الدلاله من الحديث: هذا الحديث واضح في الدلاله على وجوب التقابض
لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تبيعوا منها غائبا بناجز اي لا تبيع الحاضر
منها بالمؤجل والمراد بالغائب عم من المؤجل كالغائب عن المجلس مطلقا مؤجلا
كان او حالا.

٣. ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم الورق بالذهب ربا الا هاء وهاء والبر بالبر الا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا الا
هواء والتمر بالتمر ربا الا هاء وهاء.

وجه الدلاله من الحديث:

هذا الحديث واضح في الدلالة على وجوب التقابض لان معناها وهاء كما قال العلماء التقابض في بيع الربوي بالربوي اذا اتفق في عله الربا سواء اتفق جنسهما كالذهب بالذهب ام اختلف كذهب فضه.

وقد فرح عن هذا الشرط مساله فقهيه خلافيه الى وهي حد القبض في الصرف:

وقد اختلف الفقهاء في حد القبض في الصرف على رايتين:

الراي الاول: ذهب عامه الفقهاء ما عدا روايه عن الامام احمد الى ان القبض في الصرف هو القبض الحقيقي وهو الذي يدرك بالحث كما في حاله الاخذ بالايدي مناوله.

الدليل على ذلك:

1. ما روي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضه بالفضه والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر والتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد او استعداد فقد اربى الاخذ والمعطي فيه سواء.

وجه الدلالة من الحديث:

هذا الحديث يدل دلالة واضحة على وجوب القابض في بيع الربويه بمثله وهذا واضح من لفظه يدا بيد.

٢. ما روي عن عباده ابن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضه بالفضه والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر والتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء سواء يدا بيد فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد.

وجه الدلالة من الحديث:

هذا الحديث واضح الدلالة في وجوب التماثل وجوب التقابض اذا بيع ربوي بجنسه كما اوجب التقابض فقط دون التماثل اذا اختلفت الاجناس واتحدت العله.

الراي الثاني: روي عن الامام احمد في روايه ان القبض في كل شيء يقوم بالتخليه مع التمييز.

ادله اصحاب هذا الراي:

ان الداخليه تعتبر تسليما لان البائع اذا خلا بين المشتري وبين المبيع فقد رفع الموانع عن القبض وهذا غايه ما يقدر عليه وهو محتاج الى اخراج نفسه من عهده المبيع فاذا اتى بما وسعه فقد برئ وليس في وسعه الا التخليه فقد واما القبض فالذي هو التسليم فهذا فعل المشتري فلا يكلف البائع فعل غيره فجعل التمكن من القبض قبضا وهو القبض الحكمي وهو القبض بطريق التخليه.

الراي الراجح: بعد ذكر اراء الفقهاء وادلتهم يتبين لنا والله اعلم ان راي جمهور الفقهاء القائل بوجوب القبض الحقيقي باليد هو الراجح للاحاديث الصحيحه الوارده في ذلك.

وينبغي التنبيه الى ان الاخلال بهذا الشرط ينتج عنه ربا النسيئه المجمع على تحريمه.

الشرط الثاني: التماثل عند اتحاد الجنس:

اذا بيع الجنس بالجنس كفض بفضه او ذهب بذهب فلا يجوز الا مثلا بمثل وزنا وان اختلف في الجوده والصياغه بان يكون احدهما اجود من الاخر او احسن صياغه وهذا باتفاق الفقهاء اما ان اختلف في جنسيتهما كالبيع الذهب بالفضه مثلا فيجوز التفاضل بينهما اذا كان يدا بيد.

والدليل على هذا الشرط: ما روي عن ابي بكره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الذهب بالذهب الا سواء سواء والفضه بالفضه الا سواء سواء وبيع الذهب بالفضه والفضه بالذهب كيف شئتم.

وجه الدلاله من الحديث: هذا الحديث واضح في الدلاله على انه اذا بيع الجنس جنسه فانه يجب التماثل بينهما وزنا ويحرم التفاضل وهذا ماخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم سواء سواء.

الشرط الثالث: ان يكون العقد باثا او الا يكون فيه خيار شرط.

وبناء على هذا الشرط يختلف الفقهاء في صحه عقد الصرف في حاله اشتراط الخيار فيه على راين:

الراي الاول: ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية المالكية والشافعية والحنابلة الى ان شرط الخيار في الصرف لا يصح وهو مبطل للعقد والشرط معا.

دليل اصحاب هذا الراي: ان خيار الشرط يدخل على حكم العقد فيجعلهم متعلقا بهذا الشرط مما يمنعه من ثبوت الملك او تمامه وهذا مخالف لشرط التقابض في عقد الصرف ولان موضوع صرف على ان لا يبقى بينهما علقه بعد التفرق بدليل اشتراط القبض وثبوت الخيار يبقى بينهما علقه.

الراي الثاني: جواز خيار الشرط في عرض الصرف حيث انه اختار جواز خيار الشرط في كل العقود وبه قال ابن تيميه.

دليل اصحاب هذا الراي: ان خيار الشرط لا يمنع انعقاد العقد والملك في المبيع للمشتري والملك في الثمن للبائع مده الخيار وانما الخيار يجعل العقد جائزا وليس بلازم والاحاديث في الصرف انما توجب الخبط والقبض لا يعني لزوم العقد حتى يقال ان الخيار يمنع الخفض الواجب بل يبقى المعقود عليه مقفوضا وان كان العقد غير لازم بحسب ما اشترطاه فان امضيء البيع لازم والا فسخ واذا كانت الاقاله في الصرف تجوز وهي تعطي حق الفسخ في الخيار كذلك.

الراي الرابع: بعد ذكر اراء الفقهاء وادلتهم يتبين لي ان راي جمهور الفقهاء القائل بان الصرف لا يصح اذا اقترن بخيار الشرط هو الراجع لقوه ادلتهم.

الشرط الرابع: التنجيز في العقد او الا يكون فيه اجل.

اتفق الفقهاء على ان يكون عقد الصرف خاليا عن الاجل لكل من المتعاقدين اولى احدهما والا فسد الصرف.

والدليل على اشتراط عدم التاجيل: احاديث الربا المتقدمه التي توجب التقابض يدا بيد في بدل الاموال الربويه وحديث ابي المنهال عند الشيخين ما كان يدا بيد فلا باس به وما كان ناسيئه فهو ربا.

المطلب الثالث: انواع الصرف

قسم الفقهاء الصرف الى انواع متعدده تدور معظمها حول ثلاثه انواع الصرف الناجز والصرف بالمواعده والصرف في الذمه وسوف يتناولهم بالشرح من خلال الفروع الثالثه التاليه.

الفرع الاول: الصرف الناجز

تعريف الناجز في اللغة: اي الحاضر

والصرف الناجز يقصد به: الصرف الذي يتم على الفور وفي الحال يدا بيد وهو المأخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تبيعوا منها غائباً بناجز اي لا تبيع حاضراً بغائب.

واتفق الفقهاء على جواز صرف المناجزه بشروطه المعتبره فيه والتي منها التقابض في الحال بان يكون يدا بيد.

ولا الصرف الناجز حالتان هما:

الحاله الاولى: اتحاد الجنس:

يقصد بها مبادله جنس بجنسي كالذهب بالذهب او الفضة بالفضه او الجنيه بالجنيه في مجلس العقد وفي الحال.

الحاله الثانيه: اختلاف الجنس:

يقصد بها مبادله جنس بغير جنسه كبيع الذهب بالفضه او الفضة بالذهب على ان يكون البيع في الحال.

واشترط للصرف عند اختلاف الجنسي التقابض في الحال ولا يشترط التماثل اخذاً من قول النبي صلى الله عليه وسلم فاذا اختلفت هذه الاصناف تبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد.

الفرع الثاني: الصرف بالمواعده

المواعده في اللغة: مصدر الفعل وعد وهي بمعنى المعاهده.

المواعده في الاصطلاح: تكون بين اثنين وهذا ما اكده الفقهاء عند تعريفهم للمواعده:

فقد عرفها الحنفية: بانها ما كانت بين اثنين لوثوق احدهما بالآخر.

واعرفها المالكه: بان يعد كل واحد منهما صاحبه لانها مفعله لا تكون الا من اثنين.

وعرفه بعض الباحثين:لانه اتفاق بين طرفين على صرف بدلين يملكانه في المستقبل.

حكم الصرف عن طريق المواعده:

النصارف من العقود التي لا يجوز فيه التاجيل وانما يشترط فيه التقابض في الحال وفي مجلس العقد اذا اختلف الفقهاء في حكم المعاهده في الصرف.

وصوره المواعده في الصرف: ان ياخذ الذهب مثلا يريه اهله فان اعجبهم اشتراه وان لم يعجبهم ردوا ان كان قد اخذ الذهب قبل ان يتم العقد فان صالح لاهله رجع الى صاحب السلعه وباع معه واشترى ففي هذه المساله خلاف بين الفقهاء.

سبب الخلاف: يرجع سبب اختلافهم في الحكم على المعاهده بالصرف الى الاساس الذي قامت عليه وهو الوعد فهل يلزم الوفاء به ام لا فمنهم من راي ان الوفاء بالوعد لازم ومنهم من راي انه مستحب.

وبناء على ذلك فقد اختلف الفقهاء في حكم المعاهده في الصرف على ثلاث اراء:

الراي الاول: ذهب الامام الشافعي وابن حزم وبعض المالكيه واخطاره ابن نافع الى ان عقد صرف جائز فلا يبطل اذا اقترن به وعد.

ويستدل على ذلك بما يلي: ان التواعد ليس ببيع كما انه لم ياتي نص يمنع المعده في الصرف فقط بين لنا الشر الحكيم الحلال والحرام ولم يذكر بان المواعده في الصرف من المحرمات.

الراي الثاني: ذهب قول الامام مالك في قول الى القول بالقراهيه فان وقع العقل وتم الصرف بينهما بناء على المواعده ولم يستأنف انشاءه من جديد لم يفسخ عند ابن القاسم.

الراي الثالث: ذهب المالكيه في المشهور عندهم ورجحه الامام اسبق الى القول بالمنح وعدم جواز عقد الصرف اذا تم بناءه على المواعده.

الراي الرابع: من خلال ما سبق من اقوال الفقهاء واحكامهم على المواعده في الصرف يتبين لنا والله اعلم ان الصرف فيها يقع في سورتين هما:

الصورة الاولى: ان يتواعد اثنان على الصرف في المستقبل فاذا تمت الموافقه بينهما على البيع والشراء اصطرف بعقد جديد لا علاقه له بالمواعده.

الصورة الثانيه: ان يتواعد اثنان على الصرف في المستقبل فاذا تمت الموافقه بينهما على البيع والشراء فانهما لا ينشئان عقدا جديدا بل يصطريفاً بناء على ما تم بينهما من اتفاق زمن المواعده.

القول المختار في هذه المساله: انه ان حصلت المواعده على الصرف على ان يتم الصرف والتقابل مستقبلا بسعر الصرف عند ابرام العقد في هذه المعاهده غير ملزمه ولا تضر العقد ان حصلت.

واما ان حصلت المواعده على الصرف على ان يتم العقد فيما بعد ويكون القبض بعد مده زمنيه متفق عليها بسعر الصرف الذي سبق الاتفاق عليه ويكون الاتفاق ملزما للطرفين فهذا لا يجوز لانه يؤدي الى جواز التفرق قبل التقابض وهذا لم يقل احد من اهل العلم بجوازه والله اعلم.

الفرع الثالث: الصرف في الذمه

يعرف صرف ما في الذمه عند الفقهاء بانه العقد الذي يتصرف فيه المتصرفان بحيث يكون بدلا للصرف او احدهما بين سبق وجوبه على العقد وبناء على هذا فصرف ما في الذمه ياتي على صورتين:

الصورة الاولى: ان يكون احد العوضين في الذمه والاخر عينا.

المساله: اذا كان لاحد العاقلين بين على الاخر كما لو كان عليه دين بالجنيه المصري مثلا فيقضيه دولارات حاضره او العكس وهيتم التقابض بينهما في المجلس فما حكم صرف ما ثبت في الذمه.

اختلف الفقهاء في صحه هذا الصرف على اربعة اراء:

الراي الاول: أن الصرف جائز سواء حل اجل الدين ام لم يحل بشرط ان يتم تقابض قبل الافتراق من المجلس وهذا مذهب الحنفيه والمشهور من مذهب الحنابله.

الراي الثاني: ان كان الدين حالا في صح ان تمت تقابض في المجلس قبل الافتراق اما ان كان الدين لم يحل لم يصح وهذا مذهب المالكية والشافعية وجهها عند الحنابلة.

الراي الثالث: ان صرفه بعشرة مطلقه ثم تقاصا فلا يجوز وان صرفه على ما في ذمته مباشرة جاز وهو قول زفر من الحنفية.

الراي الرابع: انه لا يصح صرف ما في الذمه مطلقا سواء كان حالا او غير حال وهو اختيار ابن حزم وهذا عكس القول الاول.
الادله:

ادله اصحاب الراي الاول:

حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كنت ابيع الابل بالبقيع فابيع بالدنانير واخذ الدراهم وابيع بالدراهم واخذ الدنانير فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وهو يريد ان يدخل بيت حفصه فقلت يا رسول الله اني ابيع الابل بالبقيع فابيع بالدنانير واخذ الدراهم وابيع بالدراهم واخذ الدنانير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا باس ان تاخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا بينكما شيء.

وجه الدلاله من الحديث:

في هذا الحديث دليل على جواز صرف ما في الذمه مطلقه.

اما المعقول: فلان ماء في الذمه بمنزله المقبوض فان كان حالا فهو واضح وان كان مؤجلا فقد رضى بتعجيل المؤجل وهذا لا يؤثر في صحه الصرف.

ادله اصحاب الراي الثاني:

١. من عجل ما حقه التاجيل يعتبر مسلفا فيجتمع سلف وصرف وهذا ممنوع.

٢. ان المؤجل لا يتعجل ولو قبضه انه لا يملك المطالبه به وبناء عليه لا يوصف بانه قبض الا بعد مضي اجله فيقتضيه من نفسه ويقوم بذلك قد تاخر قبضه عن صرفه وهذا ممتنع.

فضيله اصحاب الراي الثالث:

استدل زفر على قوله بمايلي لان بالعقد المطلق يصير قبض البدلين في المجلس مستحقا وفي المقاصه تفويت القبض المستحق بالعقد فلا يجوز بترضيها كما لا جزء البراء عن بدل الصرف والاستبدال به.

ادله اصحاب الراي الرابع:

اما السنه:

١. قوله صلى الله عليه وسلم فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد.

وجه الدلاله من الحديث: النصارف ما في الذمه ليس يدا بيد بل ان احدهما غائب ولعله لم يخرج من معدنه بعد.

٢. وقوله صلى الله عليه وسلم ولا تبيعوا منها غائبا بناجز.

وجه الدلاله من الحديث: ان الواجب في صرف الاثمان ان تكون يدا بيد الاحاديث الوارده وان صرف ما في الذمه غائبا عن المجلس فلا يصح بيعه.

اما الآثار:

1. ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما انه كره اقتضاء الذهب من الورق والورق من الذهب.

2. وما رؤيه ان معنى ابن عبد الرحمن ابن عبد الله بن مسعود حلف انه وجد في كتاب ابيه بخطه قال عبد الله بن مسعود معاذ الله ان ناخذ دراهم ما كان دنانير او دنانير مكان دراهم.

ويمكن ان يعترض عليه: بانه لعلمهم لم يبلغهم اجازة النبي صلى الله عليه وسلم لذلك اجتهدوا في المساله.

الراي الرابع: بعد ذكر اراء الفقهاء في المساله وادلتهم يتبين لي والله اعلم ان الكون بالجواز هو القول الصحيح لقوه ادلتهم.

الصوره الثانيه: ان يكون كل من بدلي الصرف دينا ثابتا في الزمه.

صوره المساله: ان يكون كل من بدلي الصرف ثابتا في الذمه بدين سابق كان يكون لاحدهما على صاحبه دراهم وللاخر عليه دنانير فاصطرفا ما في ذمتيهما فيسقطان

الدراهم في الدنانير فهل يصح الصرف ويقوم القبض السابق مقام القبض اللاحق ويغني القبض السابق عن وجوب القبض اللاحق.

اختلف الفقهاء في هذه المساله على راين :

الراي الاول: صحه الصرف من غير حاجه الى قبض جديد وهذا مذهب الحنفيه والمالكيه والسبكي من الشافعيه الا ان المالكيه في المذهب المشهور عندهم اشترطوا ان يكون دينان قد حلا معا وفي قول عندهم يجوز مطلقا.

الراي الثاني: ان هذه الصوره لا تجوز سواء احل الاجل ام لم يحل وهو مذهب الشافعي والحنابله وقولي في مذهب المالكيه.

الادله:

ادله اصحاب الراي الاول:

- 1 . انه يصح لفوائد خطر الوقوع في الربا لكون كل واحد من بدلي الصرف ثابتا في الذمه قبل البيع ويسقط في البيع .
- 2 . انما في الذمه بحكم المقبوض وان الذمه الحاضره كالعين الحاضره وان الدين في الذمه كالمقبوط فاغنى عن احضار كلا البديلين او احدهما في مجلس العقد.

ادله اصحاب الراي الثاني:

- 1 . النبي صلى الله عليه وسلم ولا تبيعوا منها غائبا بناجز.

وجه الدلاله من الحديث: انه اذا كان النهي قد ثبت عن بيع الغائب بالناجز فالغائب بالغائب اخرى ان لا يجوز.

- 2 . ولان هذا من باب بيع الدين بالدين وقد نهى رسول الله عن بيع الكالي بالكالي وهو بيع الدين بالدين فان المتصرفين قد باع الدين بالدين الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم.

الراي الراجح: بعد ذكر اراء الفقهاء وادلتهم في المساله فاني ارى ان الراي الراجح هو قول الشافعيه والحنابله القائل بعدم جواز تطارح الدينين صرفا وذلك لانه لم يتحقق شرط التقابض في مجلس العقد والله اعلم.

(مفهوم الرهن وحكم مشروعيته)

المبحث الأول: تعريف الرهن لغة وشرعاً

الرهن لغة : ما وضع عند لينوب مناب ما أخذ منك .

الرهن شرعاً :

عرفه الحنفية بأنه : حبس شيء بحق يمكن استيفاءه منه كالدين .

عند المالكية: مال قبض توثقا في دين .

عند الشافعية: جعل عين مال وثيقة بدين يستوفي منها عند تعذر وفائه .

عند الحنابلة: هو المال الذي وثيقة بالدين ليستوفي من ثمنه إن تعذر استيفاءه من الغريم .

التعريف الراجح : وهو تعريف الحنابلة.

صفة الرهن العامة: هو عقد من عقود التبرع لأن ما أعطاه الراهن للمرتهن غير مقابل بشئ .

المبحث الثاني: دليل مشروعية الرهن

_اتفق الفقهاء على جوازه من الكتاب والسنة الإجماع والقياس .

أولاً : من الكتاب:

• قال تعالى (وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كتابا فرهان مقبوضة)

ثانيا : من السنة:

- ما روى عن عائشة- رضي الله عنها- " أن النبي -صلى الله عليه وسلم- اشترى طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه درعا من حديد".

ثالثا : من الإجماع:

- فقد أجمع المسلمون على جواز الرهن ومشروعيته في الحملة .

رابعا : من القياس:

- إن مشروعية الرهن ثابتة بالدليل العقلي، أي بالقياس: لأن الدين له طرفان: طرف وجوب، وطرف استيفاء حيث يثبت الدين أولا في الذمة فيحصل بذلك طرف الوجوب وثانيا: يستوفي ذلك المال ويذلك يتحقق طرف الاستيفاء .

المبحث الثالث: الحكمة من مشروعية الرهن-

-شرع الله الرهن للناس لفوائد عظيمة، منها أن صاحب الدين يستوثق بدينه ، وهذا يجعله في طمأنينة،

ومن هنا لم وجد الرهن في الشريعة الإسلامية وأمكن للمسلم أن يجد شيئا يحفظ به ماله ،ويجعل الثقة بينهم قوية ومن هنا يكون صاحب الدين في مأمن من ضياع حقه.

أركان الرهن:

عند الجمهور: ثلاثة أركان:

1. عاقدان : وهما الراهن والمرتهن .

2. معقود عليه : وهو المال المبذول .
3. صيغة : وهي الإيجاب والقبول .

عند الحنفية : الصيغة فقط .

(ما ينعقد به الرهن)

-اتفق الفقهاء على أن الرهن ينعقد بالإيجاب والقبول ، ولكن اختلفوا في حكم انعقاد الرهن بالمعاطاة والإشارة وكان على قولين .

القول الأول : قول المالكية والحنابلة ينعقد بالمعاطاة والإشارة المفهومة والكتابة .

الأدلة : من المعقول وذلك من وجهين:

1. أن للعقد صيغتان قولية هي الإيجاب والقبول ، وصيغة فعلية وهي المعاطاة .

2. لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه مع كثرة وقوع المعاملات بينهم استعمال الإيجاب والقبول ولو استعملوا ذلك لنقل إلينا .

القول الثاني: قول الشافعية أن الرهن لا ينعقد إلا بإيجاب وقبول قوليين .

أدلة من القياس:

عقد الرهن على عقد البيع ، فلا بد من القول من الجانبين مطلقا .

من المعقول :

أن الرضا أمر خفي لا اطلاع لنا عليه لأنه ميل النفس فلا بد من الإيجاب والقبول القوليين .

نوقش هذا الاستدلال :

بأن الإيجاب والقبول إنما يرادان للدلالة على الرضا ، فإذا وجد ما يدل عليه من التعاطي والمساومة قام مقامهما وأجزأ عنهما لعدم التعبد فيه .

القول الراجح : القول الأول ، وذلك لقوة أدلتهم.

حكم الرهن في الحضر

اتفق الفقهاء على جواز الرهن في السفر وعند وجود الكاتب وذلك لقوله الحق تبارك وتعالى: (وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كتابا فرهان مقبوضة) .

واختلفوا في حكم الرهن في الحضر على قولين

القول الأول :

قول الجمهور : إلى جواز الرهن في الحضر والسفر وعند وجود الكاتب وعدمه .

استدلوا من السنة:

ما روي عن عائشة- رضي الله عنها- قالت : اشترى النبي - طاعما من يهودي إلى أجل ورهنه درعا من حديد .

قول الثاني: قول المالكية إلى عدم جواز الرهن في الحضر وأن الرهن لا يجوز إلا في السفر عند وجود الكاتب .

أدلة: من الكتاب :

قال تعالى: (وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كتابا فرهان مقبوضة)

نوقش هذا الاستدلال :

1. بفعل النبي- فقد رهن درعا عند اليهودي فثبت جواز الرهن في الحضر بفعله.

2. أن الآية ذكرت السفر لتعذر الشهادة فيه .

القول الراجح: القول الأول ، وذلك لقوة أدلتهم .

شروط الرهن-

أولاً: شروط المرهون به :

1. أن يكون ديناً في الذمة.
2. كونه ثابتاً فلا يصح بغير كنفقة زوجته في الغد.
3. كونه لازماً ، فلا يصح في غير ذلك كمال الكتابة .
4. كونه معلوماً للعاقدين .

ثانياً: شروط المرهون :

1. كونه عيناً يصح بيعها .
2. أن يكون المرهون مأذوناً له فيه .
3. أن تكون العين طاهرة.
4. كونه مقبوضاً مقدور التسليم .

حكم اشتراط القبض في الرهن-

اتفق الفقهاء على أن القبض شرط في الرهن لقوله تعالى (فرهان مقبوضة).

ولكن اختلفوا في الجهة التي هو بها شرط في تحديد نوع الشرط هل هو شرط تمام ، أو صحة.

فائدة الفرق :

شرط الصحة: ما لم يقع القبض لم يلزم الرهن الراهن .

شرط تمام : يلزم العقد ويجبر الراهن على الإقباض إلا أن يتراخى المرتهن عن المطالبة حتي يفلس الراهن أو يمرض .

-اختلفوا الفقهاء في حكم اشتراط القبض في الرهن وكان اختلافهم على قولين:

القول الأول : قول جمهور إلي أن القبض ليس شرط صحة وإنما لزوم الرهن .

الأدله : أولا من الكتاب :

قال تعالى (فرهان مقبوضة).

ثانيا : من المعقول :

1. أن الرهن عقد لا يلزم بمجرد القول حتي ينضاف إليه غير وهو القبض

2. أن الرهن عقد تبرع لا يجبر الراهن على شيء فيه.

القول الثاني: قال المالكية: أن القبض شرط تمام وليس شرط صحة ولا لزوم فلا يتم الرهن إلا بالقبض .

الأدلة: أولا من الكتاب :

قال تعالى : (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود).

ثانيا : من القياس :

وهو قياس عقد الرهن على سائر العقود اللازمة بالقول .

القول الراجح: القول الأول وذلك لقوة أدلتهم.

تحرير محل النزاع :

لا خلاف بين الفقهاء في أن الزيادة المتصلة بالمرهون كالسمن وكبر الشجر تتبع الأصل فتكون مرهونة أيضا .

إلا أنهم اختلفوا في حكم الزيادة المنفصلة عن المرهون اختلفوا على ثلاثة اقوال :

القول الأول: قول الحنفية والحنابلة إلى أن نماء المرهون كالولد والثمر رهن مع الأصل بخلاف ما هو بدل عن المنفعة كالأجرة والصدقة، فلا تدخل في الرهن وهي للراهن .

الأدلة: من المعقول على وجهين:

- أن الزيادة المنفصلة فرع والفروع تابعة للأصول فوجب لها حكم الأصل.
- أن في سرية الرهن على الولد أنه حكم مستوفي الأم ثبت برضا المالك فيسري إلى الولد ، لذلك حكم الولد تابع لحكم أمه في التدبير .

القول الثاني:

قول الشافعية بأن الزيادة المنفصلة بأنواعها لا يسري عليها الرهن.

أدلة: أولاً من السنة:

روي عن أبي هريرة- قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:- " الرهن محلوب ومركوب " .

ثانيا : من المعقول:

- أنه نماء زائد على ما رضيه رهنا فوجب أن لا يكون له إلا بشرط زائد .

القول الثالث: قول المالكية: أن ما تناسل من الرهن أو نتج منه كالولد يسري إليه الرهن ، وما عدا ذلك كالصور واللبن فلا يسري عليها الرهن .

أدلة : من المعقول:

قالوا أن الولد حكمه حكم أمه في البيع وفرق بين الثمر والولد بالنسبة المفارقة في ذلك .

القول الرابع: وهو القول الأول وذلك لقوة أدلتهم.

ضمان الرهن-

اتفق الفقهاء على أن المرهون يكون في ضمان الراهن قبل أن يقبضه المرتهن منه لأنه ملكه أما إذا قبضه المرتهن .

اختلف الفقهاء في حكم ضمان الرهن

(المرهون) على ثلاثة اقوال:

القول الأول : قول الحنفية: ان المرهون مضمون على المرتهن إذا تلف في يده بالأقل من قيمته ومن الدين وإن ساوت قيمته الدين صار مستوفيا دينه.

أدلة: من المعقول:

أن الرهن مضمون بما رهن به لكونه استيفاء فلا بد من ضمان المرهون به ليقع الرهن مضمونا ويتحقق استيفائه من الرهن .

ونوقش هذا :

بأن الضمان ليس من الوازم الرهن غير المنفكة إذا يمكن انفكاك الضمان عن الرهن أليس ولد الحيوان المرهون مرهون أيضا مع أن هذا الولد غير مضمون عند هلاكه. القول الثاني: قول المالكية: أن المرهون مضمون على المرتهن ولكن بشروط فإذا وجدت ضمن .

1. أن يكون الرهن في يد المرتهن.
2. أن يكون الرهن مما يغاب عليه .
3. عدم وجود بينة على تلغه بغير سبب المرتهن.

أدلة: من المعقول:

هو أن الضمان ضمان تهمة ولأن التهمة موجودة عند عدم البينة وهي تنتفي بإقامة البينة .

القول الثالث:

قول الشافعية والحنابلة أنه ليس على المرتهن ضمان لأن يد المرتهن أمانة .

أدلة: من السنة:

روي عن أبي هريرة- رضي الله عنه- قال : قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم- : " لا يغلق الرهن لصاحبه غنمه وعليه غرمه " .

ثانيا : من المعقول:

أن المرتهن لو ضمن لامتنع الناس من فعله خوفا من الضمان .

القول الراجح: القول الثالث وذلك لقوة أدلتهم.

شروط العاقلين :

وحيث إن العاقلين طرفا العقد ولا يتصور وجوده من غير عاقلين فقد اشترط في العاقلين شروط من أهمها :

- الأهلية .
- الرضا والاختيار.
- أن يكون العاقد مالكا للمعقود عليه أو مأذونا له في رهنه .

الانتفاع بالرهن-

أولا : انتفاع الراهن بالرهن .

اختلف الفقهاء في حكم انتفاع الراهن بالرهن وكان اختلافهم على قولين.

القول الأول:

قول الحنفية والحنابلة والمالكية أنه لا يجوز انتفاع الراهن بالرهن مطلقا .

أدلة: من المعقول:

أول : الرهن عين محبوسه فلم يجز للمالك أن ينتفع بها .

ثاني: أن المنع لحقه وقد أسقطه بإذنه فيه أو الرضا به ، فإن لم يكن إذن ولا شرط حرم ذلك الانتفاع .

القول الثاني:

قول الشافعية أنه يجوز انتفاع الراهن بالرهن ما لم يضر بالمرتتهن .

أدلة: من السنة:

روي عن أبي هريرة- رضي الله عنه- قال : قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم- : " الرهن يركب بنفقته إذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة " .

من المعقول : هو أن هذا الانتفاع لم يدخل في العقد ولا يضر بالمعقود له فيبقى على ملكه وتصرفه كخدمة الأمه المزوجة .

القول الراجح: القول الثاني.

انتفاع المرتتهن بالرهن-

اختلف الفقهاء في حكم المرتتهن بالرهن وكان اختلافهم على ثلاثة اقوال.

القول الأول:

قول الحنفية والشافعية أنه ليس للمرتتهن أن ينتفع بشئ من الرهن .

واستدلوا على ذلك بالمعقول:

- أنه ليس للمرتتهن في المرهون إلا حق الاستيثاق وهو ممنوع من جميع التصرفات القولية والفعلية ومن الانتفاع .
- أن الرهن يقتضى الحبس إلي أن يستوفي دينه دون الانتفاع .

القول الثاني:

قول المالكية بجواز ولكن بشروط منها :

- أن يكون الشرط واقعا في عقد البيع لا في القرض.
- أن يكون مشروطا في صلب العقد بأن تكون المنفعة له .
- أن تكون مده المنفعة معينه للخروج من الجهالة .

استدلوا من المعقول:

- ان الانتفاع به في القرض سلف جر نفعا وهو محرم لأن ذلك ربا .
- أن اشترط جعل المنفعة للمرتهن صحيح لأنه جمع بين البيع الإجارة .

القول الثاني:

قول الحنابلة إلى النظر في المرهون .

استدلوا من السنة:

روي عن أبي هريرة- رضي الله عنه- قال : قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم:- "الرهن يركب بنفقته إذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة " .

نوقش هذا الاستدلال:

- أن قول – صلى الله عليه وسلم- وعلى الذي يركب ويشرب النفقة.... أن المراد به ان الرهن ينفق وينتفع .

القول الراجح: القول الثالث وذلك لقوة أدلتهم.

انتهاء الرهن

ينتهي عقد الرهن بحالات منها :

- تسديد الدين كله .

- تسليم المرهون لصاحبه.
- هلاك المرهون .
- البيع الجبري : الصادر من القاضي.
- الإبراء من الدين .

أثر الموت في انفساخ عقد الرهن-

اتفق الفقهاء على أن عقد الرهن لا يفسخ بموت أحد العاقلين . فإذا مات يقوم الورثة مقام المتوفي ، ولكن اختلفوا في تأثير الموت على حقوق المرتهن إذا مات قبل قبض هل ينتقل إلي ورثته أم تسقط بوفاته وكان اختلافهم على ثلاثة اقوال.

القول الأول :

قول الحنفية والمالكية أنه لا يبطل الرهن بوفاة المرتهن ويقوم ورثته مقام مورثهم في المطالبة.

استدلوا من المعقول :

أن الرهن قبل القبض وإن كان من العقود الجائزة إلا أنه يقضى الي اللزوم وما أفضى إلي اللزوم وإن كان جائزا لا يفسخ بالموت كالبيع في مده الخيار .

القول الثاني:

قول الحنفية والمالكية أنه لا يبطل الرهن بوفاة المرتهن ويقوم ورثته مقام مورثهم .

استدلوا بما يالى :

لأن الراهن لم يرض بحفظهم فإن اتفقا على إبقاء الرهن بيد ورثه المرتهن فلهما ذلك.

القول الراجع: القول الأول: بأن الرهن لا يفسخ بوفاة المرتهن .

مدلول الشركه وحكمها:-

مفهوم الشركة:-

في اللغة: خلط نصيب بنصيب أو اختلط نصيباهما .

اصطلاحا : عند الحنفية اختصاص اثنين أو أكثر بمحل واحد .

عند المالكية: ما يحدث بالاختيار بين اثنين فصاعدا من الاختلاط لتحصيل الربح وقد يحصل بغير قصد كالإرث .

عند الشافعية: ثبوت الحق شائعا في شئ واحد أو عقد يقتضي ذلك.

عند الحنابلة: بأنها الاجتماع في استحقاق أو تصرف .

التعريف المختار : هو ثبوت الحق في شي واحد لاثنين أو أكثر على جهة الشروع أو عقد يسهم فيه شخصان أو أكثر بمال أو عمل موجب لصحة تصرفهما ومشاركتهما في الربح أو تحمل الخسارة.

حكم الشركة :-

ذهب عامة العلماء إلى جواز الشركة واستدلوا على مشروعيتها بأدلة من القرآن الكريم والسنة والإجماع والمعقول .

من الكتاب: قال تعالى (وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم) .

أما السنة: روي أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:- " إن الله تعالى يقول : أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإن خانه خرجت من بينهم " .

من الإجماع: فقد اجمع الفقهاء على جواز الشركة في الجملة .

أقسام الشركة:-

يقسم الفقهاء القدامى الشركة في مصنفاتهم إلى قسمين فقط .

1-شركة الملك . 2-شركة العقد .

شركة العقد:-

تعريف شركة العقد : عند الحنفية: عقد بين المتشاركين في الأصل والربح .

عند المالكية: إذن كل واحد من المتشاركين لصاحبه في أن يتصرف في ماله له ولصاحبه مع تصرفهما لأنفسهما أيضا .

وعند الشافعية: ثبوت الحق لاثنتين فأكثر على جهة الشروع .

عند الحنابلة: اجتماع في التصرف بسبب الاختلاط بين أموال الشركاء .

التعريف المختار : عقد بين اثنين أو أكثر على اشتراك في مال وربحه أو على الاشتراك في أجر العمل ويشترى دون أن يكون هناك رأس مال لهم يتجر فيه .

مشروعية شركة العقد : لقد قدمنا أدلة مشروعية الشركة بصفه عامة ، ونذكر هنا بعض ما ورد في شركة العقد بصفه خاصة.

ثبت مشروعيتها بالكتاب والسنة والإجماع والعقول.

من الكتاب: (فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليطف ولا يشعرن بكم أحدا).

من السنة: الحديث القدسي: " إن الله تعالى يقول : أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خانه خرجت من بينهم " .

من الإجماع: فقد حكاه جمهور الفقهاء إذ كان الناس يتعاملون بشركة العقود من لدن الرسول صلى الله عليه وسلم إلي يومنا هذا من غير نكير منكر .

من المعقول: فإن الشركة طريق لا ابتغاء الفضل وهو مشروع لقوله تعالى (ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون) .

أركان شركة العقد:-

وهي الصيغة والعاقدان ومحل العقد .

وقد اختلف الفقهاء في تحديد هذه الأركان .

فذهب الحنفية : إلى أن الشركة ركنا واحدا هو : الصيغة (الإيجاب والقبول) .

وذهب جمهور الفقهاء إلى أن أركان الشركة هي : الصيغة والعاقدان ومحل العقد .
وهو الراجح.

أولا : الصيغة:

يقصد من الصيغة تحقق رضا بين العاقلين عن طريق تطابق صيغتي الإيجاب والقبول.

ثانيا : العاقدان :

وتفق الفقهاء على أنه يشترط في العاقدان أهلية التوكيل والتوكل .

1. العقل : اتفق الفقهاء على أن العقل من شروط الأهلية.
2. البلوغ : بعض الفقهاء يستغنون عن هذا الشرط اكتفاء بشرط العقل .
3. الرشد : وهو عند الفقهاء لا يتحدد بسن معينة وإنما بالصفة.
4. إسلام الشريك : اختلف الفقهاء في اعتبار هذا الشرط وكان خلافهم على رأيين :

الرأي الاول : قال الحنفية والشافعية والحنابلة يجوز مشاركة غير المسلم بشرط على اختلاف بينهم في شروط الجواز .

استدلوا من السنة: عن ابن عمر رضي الله عنه قال : " أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خير اليهود أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها " .

نوقش : هذا الحديث خاص بالمزرعة فلا يصح الاحتجاج به على جواز شركة التجارة .

الرأي الثاني: ذهب الشافعية والمالكية : إلى قول بكراهة مشاركة غير المسلم .

استدلوا من السنة على:

ما روي عن أبي حمزه قال : قلت لابن عباس : إن رجلا جلأبا يجلب الغنم وإنه ليشارك اليهودي والنصراني قال: " لا يشارك يهودي ولا نصرانيا ولا مجوسيا " قال: لم ؟ قال: " لانهم يربون والربا لا يحل " .

ونوقش ذلك: بأن نهي بن عباس عن مشاركة الكافر .

الراي الراجح: هو الراي الأول.

ثالثا : المعقود عليه: المال .

• راس مال الشركة هو راس مال حقيقي يتكون مما شارك به فعلا كل واحد من الشريكين .

• رأس مال الشركة لا حد لاقله ولاكثره وهو قابل للزيادة والنقصان .

• رأس مال الشركة يصبح ملكا للشركاء بحسب الأنصباء .

الشركة بالعروض:-

لقد اختلف الفقهاء في جواز اعتبار محل الشركة من العروض مطلقا . على ثلاثة اقوال.

الراي الاول : جواز وصحه ان يكون راس المال الشركة من العروض مطلقا .

واستدلوا بالحديث القدسي :

" إن الله تعالى يقول: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإن خانه خرجت من بينهم " .

الراي الثاني: لا يجوز ان يكون محل عقد الشركة من العروض مطلقا سواء كانت من المثليات أو القيميات .

استدلوا من السنة: ما روي عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال : " نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة وعن بيع وسلف وعن ربح ما لم يضمن وعن بيع ما ليس عندك " .

الراي الثالث: صحة الشركة وجوازها بالعروض فيما كان مثليا متساويا في الجنس والوصف وإلي عدم صحتها في المتقومات .

أدلة أصحاب الرأي الثالث: بأن المثليات عند اختلاف يرتفع تمييزها فتكون مماثله للنقدين .

الرأي الراجح: القول الأول وذلك لقوة أدلتهم.

العمل : يري جمهور الفقهاء ان العمل يصح أن يكون محلا للشركة من غير فرق بين ان يكون العمل من الشركة .

شروط شركة العقد:-

- أن يكون رأس المال الشركة معلوم للشريكين أو الشركاء وقت العقد .
- أن يكون راس المال حاضرا وقت العقد .
- معلومية الربح بجزء شائع .
- أن يكون المعقود عليه قابل للوكالة.
- أن يكون تصرف الشركاء بما يناسب المصلحة ويتفق مع تحقيقها .

أنواع شركة العقد:-

- شركة أموال .
- شركة أعمال .
- شركة وجوه .
- شركة مضاربة.

شركة الأموال:-

تعريفها وأنواعها :

وشركة الأموال بهذا المفهوم تنقسم إلى نوعين شركة عنان وشركة مفاوض .

تعريف شركة العنان وبيننا خصائصها :-

اختلف الفقهاء في تعريف شركه العنان اصطلاحا :

عند الحنفية : هي ان يشترك اثنان في نوع بر أو طعام أو يشتركان في عموم التجارات ولا يذكران الكفالة.

وعند المالكية: الاشتراك في نوع خاص من انواع التجارع .

عند الحنابلة: يشترك اثنان بمالهما على أن يعملأ فية بأبدانهما والربح بينهما .

عند الشافعية: اشترك اثنين فأكثر في مال لهما ليتجرا فيه ويكون الربح بينهم
بنسبة رءوس أموالهم بشرائط مخصوص .

حكم شركة العنان :-

أجمع الفقهاء على جواز هذا النوع من الشركة.

أركان الشركة العنان وشروطها:-

اركان شركة العنان هي الأركان العامة للشركة ولتي تتضمن الصيغة والعاقدان ورأس
المال .

أحكام شركة العنان:-

تتلخص أحكام شركة العنان في الأمور التالية:

- تتضمن شركة العنان الوكالة دون الكفالة.
- تصح شركة العنان مع تفاوت حصص الشركاء في رأس المال .
- كل شريك في شركة العنان أمين على ما في يده من مال التجارة .
- الخساره في شركة العنان تكون على قدر المال .
- اتفق الفقهاء على أن اساس استحقاق الربح في شركة العنان .

وقد اختلف الفقهاء في ذلك على رأيين .

الرأي الأول: فلا مانع من التفاضل في الربح وإن تساويا في رأس المال وهذا ما ذهب
إليه الحنفية والحنابلة.

واستدلوا على ذلك:

قول الرسول صلى الله عليه وسلم " الربح على ما شرطا والوضيعة على قدر المالين
".

الرأي الثاني: الربح كالخسارة تابع لرأس المال يوزع علي حسب الحصص لكل شريك
من الربح بقدر رأس ماله في الشركة ولا يجوز أن يشترط لأحدهما أكثر من الربح
ماله هذا ما ذهب اليه المالكية والشافعية.

استدلوا:

القياس على الخسارة فكما توزع الخسارة على الحصص كذلك يجب أن يوزع الربح
أيضا على الحصص لأن كلا منها تابع للمال .

الرأي الراجح: هو الأول وهو الأولى بالقبول .

(ب): شركه المفوضه:

معناها لغه: المفاوض من الفعل فوض قال ابن فارس يدل على اتكال في الامر على اخر ورده عليه والمفاوضه مشتقه من التفويض لان كل واحد من الشريكين يفوض امر التصرف في مال الشركه الى الآخر.

وقيل اصلها من الفوضى بمعنى التساوي لاستواء الشريكين في التصرف والضمان والمال والربح.

وقيل هي مشتقه من الفوضى بمعنى الانتشار .

معناها عند الفقهاء:

فقد عرفها الحنفية بقولهم: هي ان يشترك الرجلان فيتساويان فيمالهما وتصرفهما ودينهما ويكون كل واحد منهما كفيلا عن الآخر في كل ما يلزمه من عهد ما يشتريه كما انه وكيل عنه.

في المفوضه بناء على هذا التعريف لابد ان يتحقق فيها الشروط التاليه:

1 . التساوي بين المتفاوضين فيما يملكانه من المال.

2 . ان يعقد الشركه بلفظ المفاوضه.

3 . التساوي في التصرف.

4 . التساوي في الدين.

والمفاوضه عند المالكيه: هي ان يفوض كل واحد اتصرف للآخر في البيع والشراء والضمان والكفاله والتوكيل والكراد وما فعله لازم الآخر ان كان عائدا الى تجارتها ولا يكونان شريكين الا فيما نعتدان عليه الشركه من اموالهما.

شركه المفاوضه عند الشافعيه باطله وصورتها عندهم: ان يشترك اثنان ليكون بينهما كسبهما باموالهما وابدانهما وعليهما ما يعرض من غرب ولو بغير الشركه كغصب واتلاف وبيع فاسد او غير ذلك.

اما الحنابله فان المفاوضه عندهم نوعان: احدهما جائز وهو: ان يفوض كل منهما الى صاحبه الشراء والبيع والمضاربه والتوكيل والابتياح في الذمه والمسافره بالمال والارتهان وضمان ما يرى من الاعمال.

وثانيهما ممنوع وهو: ان يدخلها بينهما في الشركه الاشتراك في ما يحصل لكل واحد منهما من ميراث او هبه او ما يجده من ركاز او لقطه ويلزم كل واحد منهما ما يلزم الآخر من ارش جنايه وضمان غصب وقيمه متلف وغرامه ضمان او كفاله.

ابو النظر في هذه التعريفات: يتضح لنا ان تعريف الحنفية لشركه المفاوضه قد جاء واضحا ومستوعبا لكل ما يصحح شريعتها ويفيد جوازها فهو التعريف المختار والاولى بالقبول.

حكم شركه المفاوضه: اختلف الفقهاء في حكم شركه المفاوضه على رايين:

الراي الاول: شركه المفاوضه جائزه وهذا ما ذهب اليه جمهور الفقهاء.

راي الثاني: شركه المفاوضه لا تجوز وهذا ما ذهب اليه شافعيه وان كان توصيف الشافعيه لشركه المفاوضه يوافقهم الجمهور على منعها.

الادله: فادله اصحاب الراي الاول: ١. ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اذا فوضتم فاحسنوا المفاوضا وبما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال فاوضه فانه اعظم للبركه.

وجه الدلاله: ففي الحديثين إقرار لشركه المفاوضه ودعوة الي التعامل بها .

ونوقش الحديث الاول: لانه حديث غير معروف ولم يروه احد من اصحاب السنن ثم هو يحتمل ان يكون المراد بالمفاوضه في هي المفاوضه في الحديث والكلام.

واما الحديث الثاني: فهو ايضا لا اصل له وانما يذكره الفقهاء في كتبهم ولا وجود له في كتب الحديث.

واجيب: بانه على فرض التسليم بعدم صحه هذه الاحاديث فان الضرر غير متحقق في المفاوضه لخلوها من الاستغلال بحصول التراضي عند عقدها.

٢. قياس شركه المفوضى على شركه العنان بجامع ان كلا منهما طريق لاستنماء المال وتحصيله والحاجه دعايه الى ذلك متحققه فكانت هذه الشركه جائزه كجواز شركه العنان.

٣. هذه الشركه تتضمن الكفاله والوكاله وهما امران جائزان في حال الانفراد فيجوزان حال الاجتماع وكل واحد منهما صحيح مقصودا فكذلك في ضمن الشركه.

٤. استصحاب البراءة الاصلية فان الاصل في الاشياء الجواز فيستسحب هذا الاصل الذي هو الجواز حتى يرد المانع ولا مانع هنا.

٥. جريان التعامل فيها بين الناس في كل عصر من غير نكير فكان ذلك دليل على جوازها لان التعامل كالاجماع .

ادله اصحاب الراي الثاني: ١. ان مشروعيه هذا النوع من الشركه المبنيه على التساوي التام بين الشركاء تحتاج الى دليل شرعي ولا دليل يثبت ذلك لان الاخبار التي ذكرها المجيزون غير معروفة عند اهل الحديث كما انه تدل على مطلق المفاوضه في الكلام والحديث لا المفاوضى بمعنى الشركه.

٢. ان المفاوضه بهذا المعنى تتضمن الجهالة والغرر لانهما مبنيه على الوكالة بمجهول الجنس والكفاله بالمجهول وهما باطلتان في حاله الانفراد فكذا في حاله الاجتماع.

الراي الرابع: بعد هذا العرض لاراه الفقهاء وادلتهم وما ورد عليها من مناقشات يتضح لنا ان شركه المفاوضه قد اختلف الفقهاء في توصيفها ويجب ان يكون الحكم على الشركه متجها لكل توصيف:

فشركه المفاوضه في مفهوم حنفية عندي ان القول بجوازها متجه: لانهم لا يقولون في المفاوضه بالاشتراك في جميع حقوق الشركاء وواجباتهم الشخصيه وانما يقولون باشتراك الجميع فيما يلزم احدهم بسبب التجاره بناء على كفالتهم بمقتضى عقد الشركه وهذا لا يعنى انهم متضامنون في جميع معاملتهم وبيعتهم ولو كانت لحاجتهم الشخصيه فيما يشتريه احدهم لنفسه او لاهله من الحاجات لا يلزم به الآخرون.

ومثله توصيف الملكيه لشركه المفاضعه: فانه لا ينبغي الخلاف فيه لان الشركه عندهم لا تختلف كثيرا عن شركه العنان الا في الاستبداد بالتصرف فاذا نفاها اصبحت شركه عنان والا كانت مفاوضه وقريب منه شركه المفاضله عند الحنابله بالنوع الاول منه.

واما توصيف الشافعية لشركه المفاوضه: والنوع الثاني من المفوضى عند الحنابله هو مشتمله على قمار وغرر.

وبناء على ما يتقدم: فنرى ان ما ذهب اليه جمهور الفقهاء اصحاب الراي الاول الذين اجازوا شركه المفاوضه هو الرابع والاوى بالقول كما ان ذهب اليها اصحاب

الراي الثاني على صفه ما ذكره في توصيف شركه المفاوضه صحيح لان تعريفاتهم تشتمل على انواع من الغرر والقمار لا يمكن لفقيه ان يقول بجوازه.

اركان المفاوضه وشروطها: اركان شركه المفاوضه هي الاركان العامه لشركه العقد وهي الايجاب والقبول عند الحنفية والعاقدان والصيغه والمحل عند جمهور الفقهاء.

واما شروط المفاوضه فهي نفس الشروط العامه للشركات الا ان فقهاء الاحناف قد زادوا عليها شروط التاليه:

- 1 . ان يكون لكل من الشركاء اهليه الكفاله بان يكون حرا عاقلا.
 - 2 . المساواه بين الشركاء في قدر حصه كل منهم في راس مال الشركه.
 - 3 . الا يكون لاحد الشركاء ما الخارج عن الشركه.
 - 4 . التساوي في الدين.
 - 5 . ان تكون الشركه في عموم التجارات.
 - 6 . ان تكون بلفظ المفاوضه او ما يكون مقامها من عباره تدل على المقصود.
- الفرق بين شركه المفاوضه وشركه العنان :

- 1 . يشترط التساوي في الاموال النقديه في شركه المفاده ولا يشترط ذلك في العنان.
- 2 . يشترط ان تكون المفاوضه في عموم التجارات واما العنان فلا يشترط ذلك.
- 3 . يشترط التساوي في الربح في شركه المفوضه واما العنان فيجوز ان يكون الربح حسب الاتفاق متساويا في راس المال او تفاضلا.
- 4 . يشترط التساوي في التصرف في شركه المفاوضه وذلك ان يكون في كل واحد من الشريكين اهليه الكفاله بان يكون بالغاً حراً عاقلاً واما العنان فلا يشترط ذلك وانما يشترط فيه اهليه التوكل والتوكيل.
- 5 . شركه المفاوضه تعطي الحق المطلوب في التصرف بينما شركه العنان يكون الشريك فيها مقيده باذن الشريك او عاده التجار.

المطلب الثاني: شركه الاعمال

تعريفها لغه : العمل هو المهنة والفعل وجمعها اعمال يقال عمل عملا بمعنى فعل فعلا عن قصد وعامله تصرف معه في بيع ونحوه وقيل ان معناها الصنع والعامل من يعمل مهنة او صنعه كما يطلق العامل على من يتولى امور الرجل في ماله وملكه وعمله.

معناها عند الفقهاء:

فاطلق عليها بعضهم شركه الابدان: لان العمل يكون من الشريكين بابدانهما غالبا. وسماها بعضهم شركه الصنائع: لان الصنعه هي الدافع الى المشاركة فهي تكون بين اصحاب الحرف والصنائع.

وسميت شركه التقبل : لقبول احدهما العمل والقائه على صاحبه اولان المشتركين يتقبلون الصنائع والاعمال من الناس.

وسميت شركه التضامن: لان كل من الشريكين ضامن لما يتقبله الاخر .

اذا عرفنا مسمياتها فناتي على تعريفها الاصطلاحي:

فقد عرفها الحنفية: بقولهم هي ان يشترك خياطان او خياط وصباغ على ان يتقبل الاعمال ويكون الكذب بينهما.

وعرفها المالكية: بانها اتفاق شخصين فاكثر متحدي الصنعه او متقاربيها على العمل وما يحصل يكون على حسب العمل.

واعرفها الشافعية: بانها شركه الحمالين وسائر المحترفه ليكون بينهما كذبهما متساويان او متفاوتة مع اتفاق الصنعه او اختلافها.

واعرفها الحنابلة: بانها عباره عن اشتراك اثنين او اكثر في ما يكتسبونه بايديهم كالصناع يشتركون على ان يعملوا في صناعتهم او يشتركون فيما يكتسبون من المباح كالحطب والحشيش والثمار الماخوذه من الجبال فما رزق الله تعالى فهو بينهم.

والظاهر من عبارات الفقهاء انهم متفقون في اصل معنى شركه الابدان والاعمال بانه عقد على اشتراك اثنين فكثر في العمل والحرفه على ان ما يكسبونه منها من الاجر يكون بينهم حسب ما اتفقوا عليه.

حكم شركه الاعمال: اختاري في الفكاء في حكم شركه الاعمال او الابدان على ثلاثه اراء:

الراي الاول: شركه الاعمال جائزه وتصحح مطلقا مع الاتحاد السرعه واختلافها وسواء عمل جميعا او عمل احدهما وتقبل الاخر وهذا ما ذهب اليه الحنفيه والحنابله وجه ضعيف عند الشافعيه.

الراي الثاني: تصح شركه الاعمال بشرط اتحاد الصنع او تلازمها واتحاد المكان وهذا ما ذهب اليه المالكيه.

الراي الثالث: لا تصح شركه الاعمال بحال وان وقعت فهي باطله لا تلزم ولكل واحد من الشركاء ما كسب وهذا ما ذهب اليه الشافعيه وهو اختيار ابن حزم من الظاهريه.

الادله:

ادله اصحاب راي الاول: ١. قوله تعالى (واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسهُ وللرسول ولذي الكربه واليتامى والمساكين وابن السبيل).

وجه الدلاله: أن اشتراك الغانمين في الغنائم من قبيل المشاركه في الاعمال فهم انما استحقوا الغنيمه بالعمل وهو الجهاد في سبيل الله.

٢. وما روي عن ابي عبيده عن ابن عبد الله بن مسعود قال اشتركنا يوم بدر انا وعمار وسعد فيما اصابنا يوم بدر فاما انا وعمار فلم بشيء وجاء سعيد باسيرين.

وجه الدلالة : ان مثل هذا الاشتراك لا يخفى على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمه بذلك ما عدم انكاره يعتبر اقرار لهم على ذلك كما ان هذا الاثر يدل على اشتراك الغانمين في الاسرى وانما يستحقون ذلك بالعمل دون غيره.

٣. الاصل في المعاملات الحل والاباحه حتى يقوم دليل صحيح صريح على التحريم ولا يوجد دليل على تحريم شركه الاعمال.

٤. جريان العمل في شركه الاعمال في جميع الاعصار من غير نكير وتعامل الناس من غير نكير اصل من الاصول.

ادله اصحاب الراي الثاني: استدل اصحاب الراي الثاني على جواز شركه الاعمال بشرط اتحاد الصنع او تلازمها واتحاد المكان بان الصنعه اذا كانت واحده او كانت متلازمه بحيث لا تقوم صناعه احدهما الا بالآخرى وكان يعملان في موضع واحد في الشركه بينهما متحققه تماما فيشتركان في نفاق السلعه كما يشتركان في كسادها بخلاف ما اذا اختلفت الصنعه او المكان فانه قد تنفق سلعه احدهما دون الآخر وبالتالي يكون العقد مشتملا على غرر وقد يتعرض احدهما لاكل مال اخيه بالباطل.

ادله اصحاب الراي الثالث:

١. قوله تعالى (ولا تكسب كل نفس الا عليها).. وقوله عز وجل: (لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت).

وجه الدلالة: قال ابن حزم هذا كله عموم في الدنيا والاخره لانه لم ياتي بتخصيص شيء من ذلك القران ولا سنه فان ادعى في ذلك تخصيصا فقد قال على الله تعالى ما لا يعلم.

٢. ان المقصود من الشركه الربح والربح استدعى وجود المال وهذا النوع من الشركات قائمه على غير مال فلم تصح ولا يصح الاستدلال بالمضاربه فان العمل بالمضاربه تبع المال فعنصر المال موجود ويجوز طبعا ما لا يجوز استقلالا.

الراي الراجح: بعد هذا العرض لاراء الفقهاء وادلتهم والمناقشه التي وردت عليها فاننا نرى ان ما ذهب اليه الحنفية والحنابله اصحاب الراي الاول القائل بجواز شركه الابدان مطلقا هو الراجح والعليا بالقبول وذلك لما ياتي:

1 . ما يشتمل عليه القول بجوازها من التوسعه على الناس في تعاملهم بدون ضرر يلحقهم.

2 . ولما في مشروعيه هذه الشركه من التعاون بين افراد المجتمع مما يرفع مستوى المعيشه ويقوي الروح المعنويه ويشجع بعضهم بعضا في تحصيل الثروه وسد حاجيات المجتمع والقدرة على توفير متطلبات الحياه وخصوصا في هذا العصر الذي تنوعت فيه طرق المكاسب من بعيد وقريب.

3 . ان عمل الصحابه صريح في الدلاله ولم ينكر عليه من نبي صلى الله عليه وسلم ويستبعد اخفاه على النبي صلى الله عليه وسلم.

4 . ان الاصل في معاملات الاباحه ولم يرد معي يحذر هذا ويمنعه كيف وقد جاء ما يعضد هذا الاصل.

اركان شركه الاعمال وشروطها: اركان شركه الاعمال هي الاركان العامه لشركه العقد وهي الايجاب والقبول عند الحنفيه والعاقدان والصيغه والمحل عند جمهور الفقهاء.

واما شروط شركه الاعمال فهي نفس الشروط العامه للشركه كاهليه الشريكين للتصرف باعتبار ان كل واحد منهما وكيل عن شريكه في ما يعمله ويكتسبه ويتقبله وان يكون نصيب كل واحد منهما مما يكتسبان بسبب عملهما معلوما وان يكون شائعا كنصف والربع يشترط في شركه الاعمال ان يكون كل واحد من الشريكين من اهل الكتاب لان كل واحد منهما يضمن ما تقبله الاخر.

وهناك شروط خاصه بشركه الاعمال تضاف الى الشروط العامه تتمثل في ما يلي:

1 . يشترط لقيام شركه الاعمال ان يكون محل العقد فيها هو العمل ولذلك سميت بشركه الاعمال.

2 . ان يكون العمل المشترك يمكن استحقاقه بعد الاجاره.

واشترط في العمل ان يتوفر فيه شرطان:

الاول: ان يكون العمل مباحا فلا تصح الشركه في العمل الحرام كالاشتراك في السرقة والغصب والارتشاء.

الثاني: ان يكون العمل مما يجوز التوكيل فيه وان يكون عملا اذا قام به العامل يستحق الاجره عليه كالاشتراك في تعليم الكتابه والقران والكتب الشرعيه فلو اشترك اثنان في تعليم الكتب الشرعيه جاز.

اقسام شركه الاعمال: ذهب المالكيه والحنابله الى ان شركه الاعمال نوعان:

النوع الاول: شركه في المباحات كان اشتركوا في ما يكتسبون من المباح كالحطب والحشيش والثمار الماخوذ من الجبال والمعادن من الارض ونحوها واستدلوا على جواز هذا النوع بما ورد من حديث ابن مسعود رضي الله عنه المتقدم اشتركنا يوم بدر انا وعمار وسعد فيما اصابنا يوم بدر فاما انا وعمار فلم نجىء بشيء وجاء سعد اسيرين.

النوع الثاني: شركه في المهن والصنائع كان يشترك اثنان او اكثر في تقبل الاعمال في زمامهم ليعملها بانفسهم او باجرائهما واعوانهما كالخياطين والحدادين والاطباء ونحوهم ويكون ما يحصل من الاجر بينهم واشترط المالكيه لجواز هذا النوع اتحاد الصنع او تلازم الصنعتين مع التعاون بين الشركاء وكذلك اتحاد المكان واجازه الحنفية والحنابله دون اشتراط هذه الشروط.

وذهب الحنفية الى ان شركه الاعمال قسمان:

القسم الاول: شركه مفاوضه وهي ان يشترك اثنان في اكثر في تقبل الاعمال بالشروط التي تقدمت في مفاوضه الاموال من اهليه الكفاله في الشركاء والتساوي في الاجر والربح ومراعاة لفظ المفاوضه.

القسم الثاني: شركه عنان وهي اشتراك اثنين في اكثر في العمل دون مراعاة شروط المفاوضه ويشترط فيها اهليه التوكيل والتوكيل فقط لان ما تجوز فيه الوكالة تجوز فيه الشركه وما لا تجوز فيه الوكالة لا تجوز فيه الشركه.

هذا عند الحنفية اما المالكيه والحنابله: فلا يرون هذا التقسيم بهذا المعنى فاذا اطلق كل شريك حريه التصرف لصاحبه تكون الشركه عندهم مفاوضه والا تكون عنانا.

واتضح مما يتقدم من كلام الفقهاء ان الحنابله هم الذين وسعوا نطاق شركه الاعمال فاجازها في المهن والصنائع وسائر الاعمال كما اجازوها في المباحات ولم يذكرها لها شروطا من اتحاد الصنع او تلازمها او اتحاد مكان الصنع او نحوها وهذا

هو الراجح والاولى بالقبول وذلك تسهيلا على الناس في ما يشتركون فيه من الاعمال لان شركه الاعمال قائمه في الوكالة او ضمان او تقبل الاعمال.

احكام شركه الاعمال: يمكن ان نلخص احكام شركه الاعمال في النقاط التاليه:

1 . ان شركه الاعمال عقد جائز: اي قابل للفسخ من احد الشريكين دون توقف ذلك على رضا الشريك الاخر عند جمهور الفقهاء خلافا للمالكيه في الراجح عندهم حيث ذهبوا الى لزومها بمجرد العقد او بشروع في العمل.

2 . الربح او الاجر في شركه الاعمال عند الحنفيه والحنابله: على ما اتفقوا عليه من مساواه او تفاضل لان العمل يستحق به الربح ويجوز تفاضلهما في العمل فجازا تفاضلهما في الربح الحاصل بها.

اما فقهاء المالكيه: فقد ذهبوا الى ان الاجر او الربح يقسم بين الشركاء بقدر عمل كل شريك او ما يقارب ذلك لانهم اشترطوا لصحه هذه الشركه التساوي او التكهرب في العمل والاجر.

3 . لا يشترط في هذه الشركه عمل الشريك القابل بالفعل: فاذا اشترك في التكبر ثم لم يعمل بسبب من المرض غير المقعد او السفر او نحوهما واستعان بشخص اخر يستحق مع الباقيين الاجر المتفق عليه لان الاجر يستحق بالتقبل ومطلق العمل لا عمل القابل.

4 . يشترط لقيام شركه الاعمال ان يكون محل العقد فيها هو العمل: ولذلك سميت بشركه الاعمال لان قوامها العمل وهو العنصر الاساسي المكون لمحل العقل.

المطلب الثالث: شركه الوجوه

تعريف شركه الوجوه في اللغة: الواجهه هي القدر والرتبه.

معناها عند الفقهاء: عرفها الحنفية: بقولهم ان يشترك وليس لهما مال لكن لهما وجاءها عند الناس فيقول اشتركنا على ان نشترى بالنسيان ونبيع بالنقد على ان ما رزق الله سبحانه وتعالى من ربح فهو بيننا على شرط كذا.

وعرفها المالكية: بان يشترك اثنان او اكثر على غير مال ولا عمل وهي الشركه على الذمم بحيث اذا اشترى شيئاً كان في ذمتها واذا باعاه اقتسم ربحه.

وعرفها الشافعية: بان يشترك الواجهان عند الناس لحسن معاملتهما معهم يا بتاع كل منهما بمؤجل ويكون المفتاح لهما فاذا باع كان الفاضل عن الاثمان المبتاع بها بينهما.

وعرفها الحنابلة: بقولهم ان يشترك على ان يشترى بجاههما ديناً فما ربح فهو بينهما.

ولعل التعريف الذي يوضح مقصود الفقهاء منها ويبرز المعنى المشهور لها هو: اشتراك اثنان او اكثر لا مال لهم ولا صنع على ان يشتروا بجاههم نسيئته لحسن معاملتهم مع الناس ويبيعوا ما اشتروا وما ينتج عن ذلك من ربح يكون بينهم بالتساوي او التفاضل على الوضع الذي يتم الاتفاق عليه.

حكم شركه الوجوه: اختلف الفقهاء في حكم شركه الوجوه وكانوا في ذلك على راين هما:

الاول: جواز شركه الوجوه وصحة التعامل بها وهذا ما ذهب اليه الحنفية والحنابلة.

الثاني: عدم جوازها وبطلانها وهذا ما ذهب اليه المالكية والشافعية.

الادله: استدل اصحاب راي الاول بالادله التاليه:

1 . جريان العمل بهذه الشركه بين الناس فقد تعامل الناس بشركه الوجوه في سائر الامصار من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم الى يومنا هذا من غير نكير فصار ذلك اجمعنا على جوازها.

2 . ان ان شركه الوجوه قائمه على اهليه التوكل والتوكيل وعلى اليه الكفاله وكلاهما جائزان في الشريعة الاسلاميه لاشتغالها على مصلحه من غير مفسده.

3 . شركه الوجوه عمل من الاعمال فجاز ان تنعقد عليه الشركه كما تنعقد المضاربه على العمل.

بس ده اللي اصحاب الراي الثاني بالادله التاليه:

- 1 . شرکه الوجوه قائمه على الوكاله وشرائط عقد الوكاله لم تتوفر في هذا النوع من الشرکه فلا بد من تعيين قدر الثمن والنوع.
 - 2 . الشرکه لا تقوم الا على المال او العمل وشرکه الوجوه لامال فيها ولا عمل فلا تصح لانعدام احد اركان الشرکه وهو المحل من مال وعمل.
 - 3 . شرکه الوجوه تشتمل على الغرر لان كل واحد من الشريكين عارض صاحبه بكذب غير محدود وصناعه ولا عمل فتكون فاسده فلا تصح.
 - 4 . شرکه الوجوه اشتراك بالزمم فتكون من باب تحمل عني واتحمل عنك واسلفني واسلفك فتصير ضمانا بجعل وسلف يجز نفعا.
- الراي الراجح: هو ما ذهب اليه الحنفية والحنابله اصحاب الراي الاول القائل بجواز شرکه الوجوه مطلقا هو الراجح والاولى بالقبول وذلك لقوه ادلتهم التي استندوا اليها.

اقسام شرکه الوجوه: تنقسم شرکه الوجوه الى قسمين هما:

- 1 . شرکه مفاوضه: ويلزم لهذه الشرکه عند الحنفية تحقق شروط المفاوضه بان يكون الشركاء من اهل الكفاله وان يتساوى الشركاء في المشتري والربح وان تكون بلفظ متفاضه او ما يشعر بمعناه عند عقدها.

واما عند الحنابله فتقوم بان يفوز كل شريك صاحبه في حريه التصرف بيعا وشراء وتوكيلا وارتهانا وضمانا.

- 2 . شرکه عنان: وهي عند الاحناف اذا لم يكن الشركاء من اهل الكفاله او تفاضل الشركاء في الربح والمشتري او تم عقدها من غير ذكر المفاوضه او معناها.

وتكون شرکه الوجوه عنانا عند الحنابله اذا لم يفوز كل شريك صاحبه في التصرف او اشتراط الشركاء عدم مباشره كل منهما تصرفات معينه.

احكام شرکه الوجوه: تتخلص احكام شرکه الوجوه عند من اجازها من الفكاء فيما ياتي:

1 . يشترط في شركه الوجوه ان يكون الشركاء اهلا للتوكيل والتوكل اما الكفاله فلا تشترط عند الحنفية اما الحنبلة في شركه الوجوه عندهم مبنيه على الوكاله والكفاله فيجب في كل واحد من الشركاء ان يكون اهلا للكفاله ايضا فكل واحد منهم وقيل عن الاخر في الشراء والبيع وكفيل بالثمن.

2 . ان استحقاق الربح في الوجوه انما هو بالضمان وضمن ثمن المال المشتري يكون بالنظر الى حصه الشريكين فيه عند الحنفية وقال الحنابلة الربح يكون بينهما على ما شرطاه بالتساوي او التفاضل كشركه العنان ولعل الوجه في ذلك ان الربح في شركه الوجوه حاصل من عمل الشركاء في تقليب المال بالتجاره وهم مختلفون في خبراتهم وبصيرتهم فيجوز التفاضل بينهم في الربح مع التساوي في المال المشتري.

3 . اتفق الفقهاء على ان الوضيعه في كل حال على قدر ملكيهما فيما اشترياه فاذا عقد الشركه على المناصفه بينهما في المال المشتري تقسم الخساره بينهما على التساوي.

المطلب الرابع: شركه المضاربه

معناها لغه: المضاربه في اللغه مفعله من الضرب في الارض اذا صار فيها للتجاره وهي ان تعطي انسانا من مالك ما يتجر فيه على ان يكون الربح بينكما او يكون له سهم معلوم من الربح.

وتسميه المضاربه بهذا الاسم في لغه اهل العراق اما اهل الحجاز فيسمون عقد المضاربه قرضا او مقارضه قال الزمخشري اصلها من القرض في الارض وهو قطعها بالسير فيها.

واختار الحنفية والحنابلة التسميه بالمضاربه واخطار الملكيه والشافعيه التسميه بالقراض.

معناها عند الفقهاء:

فقد عرفها الحنفية: بانها عقد على الشركه بمال من احد الشريكين وعمل من الاخر. وعرف المالكيه: المضاربه بانها توكيل على تاجر في نقد مضروب مسلم بجزء من ربحهما ان علي مقدرهما.

وعند الشافعية: هي ان يدفع الى رجل دراهم او دنانير ليتجر فيها فما يرزق الله تعالى من الربح بينهما على ما يتشارطانه

واعرفها الحنابلة بانها: ان يدفع ماله الى انسان ليتجر فيه ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان عليه.

حكم شركه المضاربة: اتفق الفقهاء على مشروعيه المضاربة وجوازها في الجملة ويستدل على ذلك بادل من الكتاب والسنة والاجماع والقياس والمعقول:

اما الكتاب: قوله تعالى (واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله).

وجه الدلالة: فقد افادت هذه الاية الكريمه ان المضاربة نوع من ابتغاء فضل الله لان المضارب يضرب في الارض يبتغي بسعيه فضل الله عز وجل.

اما السنة: ما روي عن صالح ابن صهيب عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث فيهن البركه البيع الى اجل والمقاربه واخلاق البر بالشعير للبيت الى للبيع.

وجه الدلالة: فقد ضل هذا الحديث على مشروعيه المضاربة وحلول البركه فيها.

اما الاجماع: فانه روي عن جماعه من الصحابه رضي الله عنهم انهم دفعوا مال اليتيم مضاربه منهم عمر وعثمان وعلي وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعبيد الله بن عمر وعائشه رضي الله عنها وعنهم جميعا ولم ينقل انه انكر عليه من اقرانهم احد.

واما المعقول: فان المضاربة فيها تحقيق مصلحه لرب المال والعامل البل وللناس جميعا فانه يوجد من الناس من يملك مال ولا يستطيع ان يستثمره ويوجد منهم من يحسن التصرف ويستطيع ان يستثمر المال ويناميه ولكنه لا يملكه فاذا اعطى الاول للثاني مالا مضاربه لينال كل واحد منهما نصيب من ربه كان في ذلك تحقيق مصلحه لكل منهما وموافقت لمقصود الشارع من دعوته لجلب المصالح المفسد كما ان في ذلك تنشيطا للتجاره وفائده تعود على المجتمع بالخير فيكون في تشريع هذا العقد دفع حاجه لمصالح العباد دفع حوائجهم.

اركان المضاربة: لقد اختلف الفقهاء في اركان المضاربة فذهب الحنفية: الى ان ركن عقد المضاربة الايجاب والقبول بالفاظ تدل عليهما كان يقول رب المال خذ هذا فضارب فيه على ان يكون الربح بيننا نصفين فيقول اخر قبلت ورضيت.

وذهب جمهور الفقهاء: الى ان اركان المضاربة خمسة وهي العاقدان ورأس المال والعمل والربح والصيغه وما ذهب اليه جمهور الفقهاء من التوسع في اركان المضاربة هو الراجح لانه ما دام تحقق المضاربة يتوقف على هذه الامور الخمسه التي ذكرها فلا بد من عدها جميعا اركانا لشركه المضاربة.

وعلى هذا في اركان المضاربة هي:

- 1 . العاقدان وهم رب المال او وكيله ولا عامل.
 - 2 . الصيغه وهي كل لفظ يفيد انعقاد المضاربة ويدل على المعنى المقصود.
 - 3 . المال وهو محل العمل في المضاربة.
 - 4 . العمل وهو ما يقوم به المضارب من الاتجار في المال وما يلوم لذلك من بيع وشراء ونحو ذلك.
 - 5 . الربح ويقصد به شرط جزء مشاع معلوم مما يزيد على رأس المال لكل من صاحب المال والعامل.
- شروط صحه المضاربة:

- 1 . انت توافر اهليه التوكيل في رب المال واهليه التوكيل في المضارب.
- 2 . ان يكون رأس المال من النقدين او ما يكون في حكمهما من النقد المسكوك.
- 3 . ان يكون رأس المال عينا لا دينا.
- 4 . ان يكون رأس المال معلوما عند عقد المضاربة.
- 5 . تسليم رأس المال الى العامل.
- 6 . ان يكون الربح مشتركا بين رب المال والعامل.
- 7 . ان تكون الوضيعة (الخساره) على رأس المال.

احكام المضاربة: تتعدد احكام المضاربة وهذه الاحكام يمكن جمعها في النقاط التاليه:

- 1 . المضاربة امانه ووكاله: فيكون المضارب امينا عند التعاقد ورأس المال في يده امانه لان قبضه له كان باذن من المالك ومن ثم فان المضارب لا يضمن المال عند

التلف الا بالتعدي عليه او التفرد فيه كما ان المضارب يكون وكيلًا عن المالك عند تصرفه في بانماء المال في تجاره لان التصرف كان باذن من المالك وذلك يحقق معاني الوكالة.

2. المضاربة عقد جائز غير لازم: وعلى ذلك يجوز لكل من رب المال والمضارب فسخها متشاء بشرط ان يكون المال ناضا اي عينا من الدراهم والدنانير.

اما اذا كان المال عروضًا فقد ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة الى ان الفسخ يتم ولكن يبقى للمضارب ولايه التصرف ببيع العروض حتى ينزل المال ليظهر حقه.

وذهب المالكية الى انه اذا كان راس المال عرضًا لم تنفسخ المضاربة في الحال بل يبقى عقدها حتى ينض راس المال فاذا نض انتهت المضاربة.

3. حق التصرف يكون للمضارب: الاصل في المضاربة ان التصرف يكون من المضارب لان العمل من حق المضارب ليتمكن من تحقيق الربح وهو المحتمل لمسؤولية التصرف ومن ثم فلا يصح ان يشترط رب المال ان يكون له حق التصرف لتعارف ذلك مع حق المضارب في التصرف.

4. يكون توزيع الربح بعد ظهوره وقسمه المال: فلا يقسم طرفًا عقد المضاربة الربح الا بعد ظهوره وقد اختلف الفقهاء في كيفية تملك العامل لحصته من الربح.

فذهب الحنفية والمالكية في غير المشهور عندهم وبعض الحنابلة الى ان العامل يملك حصته من الربح بعد قسمه وتملك رب المال لراس ماله.

وذهب المالكية في المشهور عندهم والشافعية وبعض الحنابلة الى ان العامل يملك حصته من الربح بمجرد ظهور الربح ولو لم يقسم المال.

والراجح من هذين الرأيين هو ما ذهب اليه الحنفية ومن معهم.

5. كل ما يجوز لشريك العنان من تصرف يجوز للمضارب وما يمنع منه شريك العنان فيمنع منه المضارب.

المبحث الرابع: انتهاء الشركة

انتهاء الشركة بانقضاء موعدها او انتهاء عملها:

اختلف الفقهاء في انتهاء عقد الشركه بانقضاء الموعد المحدد لها او بانتهاء.

وسبب اختلافهم في هذه المساله ارجع الي : اختلافهم في جواز توقيت مده عقد الشركه فمن رأى ان عقد الشركه يجوز توقيته بمدته معينه رأى ان انتهاء المده المحدده يعد نهايه العقد ومن رأى انه لا يجوز توقيت عقل الشركه ومدته قال بعدم انتهاء الشركه بنهايه المده المحدده لها.

اراء الفقهاء: ذهب فقهاء الحنابله واحدى الروايتين عن الحنفية: الى ان الشركه مما يصح توقيتها وتحديد زمانها بوقت معين بحيث لا تبقى بعد انتهائه ولا تفسخ قبل مضيه وعلى هذا فانه يجوز ان تحدد للشركه مده معينه ويعتبرها الشركاء كفايه لتحقيق الغرض من انشائها فاذا انتهت المده المحدده فان الشركه تنقضي بعدها وحجتهم في ذلك ان الشركه تتضمن الوكالة والوكاله مما صحه توقيتها كما صحه تعليقها على شرط معين واضافتها الى مده معينه.

وذهب الشافعيه والمالكيه والروايه الاخرى عند الحنفية: الى انه لا يجوز توقيت الشركه بمدته معينه لانها عقد معاوضه .

وما ذهب اليه الحنابله والحنفيه من جواز توقيت الشركه بمدته معينه هو الراجح والاوى بالقبول لان التوقيت يكون برضاء الشركاء واتفاقهم عليه في عقد الشركه فيدخل في عموم ما امر الله من الوفاء به في قوله تعالى (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود).

واذا انقضت الشركه بعد انتهاء موعدها المحدد لها او عملها الذي قامت من اجله فانه يجوز استمرارها باتفاق الشركاء على تجديدها لمده اخرى.

وكما اجاز للشركاء ان يحددوا وقتا للشركه تنقضي عند انتهائه فانه يجوز لهم ان يضمنوا عقد الشركه الاول تجديدها تلقائيا لمده سنه او اكثر او بمقدار المده التي حددت لها ما لم يطلب احد من الشركاء عدم تسجيلها.